RÉPUBLIQUE DU BENIN

AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS



ÉDITION 2022

COPYRIGHT APDP

RÉPUBLIQUE DU BENIN

AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS



ÉDITION 2022

COPYRIGHT APDP

La TABLE DES MATIÈRES

Table des matières 2

LE MOT DU PRÉSIDENT 6

PREMIÈRE PARTIE 8

LES ACTIVITÉS DE L'INSTITUTION 8

CHAPITRE I : LES ACTIVITÉS AU PLAN NATIONAL 9

I- LES ACTIVITÉS DE REGULATION 9

A- AUTO-SAISINES ET MISSIONS DE CONTRÔLE 9

1- Auto-saisines et plaintes

2- Missions de contrôle dans les collectivités territoriales 10

3- Tenue des sessions plénières 12

B- MESURES DE RÉGULATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA LOI 16

1- Processus d'encadrement des Délégués à la Protection des Données Personnelles 16

2- Suivi (étude - analyse - lettres de rappel - lettres d'observation) des rapports annuels d'activités 17

C- ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN CONFORMITÉ DES ACTEURS DU SECTEUR DE LA SANTÉ 17

D- PROCÉDURES CONTENTIEUSES 18

E- SUPPORTS DE MISE EN CONFORMITÉ 20

F- LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION 21

1- Actions de visibilité 21

2- Activités de sensibilisation 22

3- Formation des préfectures et mairies sur la mise en conformité avec le régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin 24

4- Formations 28

CHAPITRE II : LES ACTIVITÉS AU PLAN INTERNATIONAL 33
I- LES ATELIERS ET FORUMS RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX 33
II- LES VISITES D'ÉTUDE DES AUTORITÉS DE LA SOUS-RÉGION 34

DEUXIÈME PARTIE : 36
LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION 36
CHAPITRE I : LES RÉFORMES DANS LE FONCTIONNEMENT 37
I- LA RATIONALISATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION ADMINISTRATIVE 37
A- Mise en œuvre du plan de formation en interne 37
B- La mise en place du Service Accueil et Orientation des Usagers 38
C- Renforcement de l'effectif du personnel 39
D- Mise en place du centre d'appel et du corporate 39
II- LA MODERNISATION DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS DE L'APDP 40
A- La refonte du site web 40
B- Identification des documents entrants avec génération de QR code 40
C- Intégration des workflows de gestion des dossiers dans la plateforme « de génération de QR code et de gestion intégrée de la correspondance des dossiers, du classement des services et de l'archivage par identification unique et l'authentification » 41
E- Acquisition de serveurs 41
III- POINT FINANCIER 43
A- Mobilisation des ressources 43
B- Utilisation des ressources 43
C- Exécution des obligations légales 43
IV- DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 45

TROISIÈME PARTIE 46

LES PERSPECTIVES DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET DE LA VIE PRIVÉE 46

CHAPITRE I : LES PRÉOCCUPATIONS AU PLAN NATIONAL 47

I- IDENTIFICATION ET AUTHENTIFICATION DES DONNÉES PERSONNELLES 47

A- Identification, attribut d'identité et identifiant 47

B- L'authentification et les facteurs d'authentification des données à caractère personnel 48

C- Moyens de renforcement du processus d'authentification des données personnelles 49

II- LA GOUVERNANCE DES DONNÉES 52

A- Une nécessite avérée 54

B- Une nécessité conditionnée 57

III- QUELQUES DIFFICULTÉS LIÉES À L'EFFECTIVITÉ DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 60

A- Nature juridique de l'avertissement et de la mise en demeure 60

B- Attribution de compétence en matière de recours contre les décisions de l'Autorité 61

C- La sanction des infractions pénales 62

D- La nécessité de reformulation de l'article 483 point 16 62

E- Les limites normatives 63

F- Les limites institutionnelles 65

CHAPITRE II : LES PRÉOCCUPATIONS AU PLAN INTERNATIONAL 68

I- L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES BIG DATA 68

A- Intelligence Artificielle, Big Data et Données à caractère Personnel 68

B- Réglementation des Données à caractère Personnel 69

C- Défis liés à l'IA et au Big Data 70

II- ÉCONOMIE ET RÉGULATION DES DONNÉES PERSONNELLES 71

A- Économie des Données Personnelles 71

B- Défis de la Protection de la Vie Privée 72

C- Régulation des Données Personnelles 72

ANNEXES 73



« ... le législateur à travers le livre Vème du code du numérique, a confié à l'APDP la mission de veiller à la protection des données personnelles et de la vie privée. »

ENTRETIEN AVEC

Yvon DETCHENOU

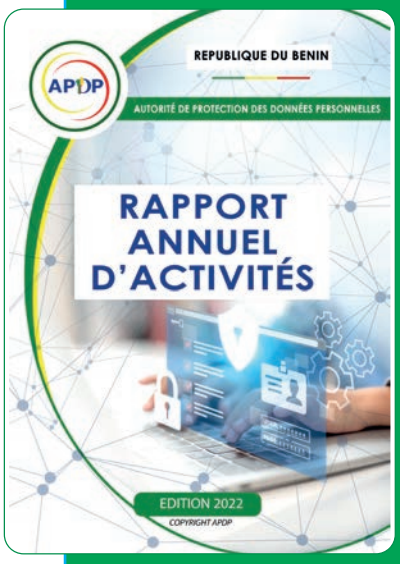
PRÉSIDENT



Aux termes des dispositions de l'article 481 de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021

L'AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (APDP) PRÉSENTE CHAQUE ANNÉE, AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

UN RAPPORT RENDANT COMPTE DE L'EXÉCUTION DE SA MISSION. CE RAPPORT EST RENDU PUBLIC.



Il convient de rappeler qu'au nombre des acteurs de l'écosystème du numérique au Bénin, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) occupe une place très importante. En effet, le législateur à travers le livre Vème du Code du numérique, a confié à l'APDP la mission de veiller à la protection des données personnelles et de la vie privée.

Pour assurer cette protection qui constitue l'un des piliers de la démocratie et partant de l'Etat de droit, l'Autorité a élaboré et mis en exécution un plan annuel de travail novateur,

"Le présent rapport rend compte des activités de l'Institution au titre de l'année 2022."

dynamique et proactif. En effet, l'évolution multiple et multiforme de l'informatique et des systèmes d'information qui ne laissent indifférent aucun compartiment des données personnelles et de la vie privée exige la nécessité d'une veille normative et technologique.

Tout en poursuivant et en intensifiant les activités classiques de régulation, de sensibilisation et de formation, la troisième mandature s'est résolument engagée dans la mise en œuvre du second volet de sa mission : la poursuite et la sanction des manquements au régime juridique de protection des données personnelles et de la vie privée.

Bien que la première institution nationale de protection des données personnelles date de l'année 2009, soit depuis plus de dix (10) ans, les actions de poursuite engagées ont semblé prendre de court les responsables de traitement qui pour bon nombre et pas des moindres, ont soit donné l'impression de ne pas connaitre l'existence de la législation sur la protection des données personnelles et de la vie privée, soit pensé que cette législation n'est pas applicable à leurs activités professionnelles.

En raison de la détermination de l'APDP à jouer résolument sa partition dans la construction de l'Etat de droit, les résistances d'ordre humain ont commencé à céder.

Cependant, le pari est loin d'être gagné car sans aucun égard pour les inconvénients présents et futurs, les jeunes gens et même les adultes, utilisent les téléphones portables en y laissant abondamment d'empreintes numériques. Il est donc envisagé la poursuite de l'éducation au numérique à l'endroit de toutes les couches de la population.

L'autre défi majeur que s'est lancé la troisième mandature et qu'elle souhaite voir aboutir au cours de l'année 2023, est la relecture de certaines dispositions du livre



Vème du code du numérique qui, à l'épreuve de la pratique ont montré leurs limites en ce qui concerne la protection des données personnelles et de la vie privée.

Fort de l'expérience qu'elle tire de sa participation active aux travaux des institutions régionales et internationales et du soutien des autorités nationales à tous les niveaux, l'APDP reste convaincue que le Bénin sera cité en exemple pour l'effectivité de la protection des données personnelles et de la vie privée.

Yvon DETCHENOU

PREMIÈRE PARTIE

LES ACTIVITÉS DE L'INSTITUTION



LES ACTIVITÉS AU PLAN NATIONAL

I- LES ACTIVITÉS DE RÉGULATION

A AUTO-SAISINES ET MISSIONS DE CONTRÔLE

1- Auto-saisines et plaintes



Les missions de sensibilisation organisées par l'APDP ces dernières années sur l'étendue du territoire ont permis aux personnes physiques et morales de droits publics et privés de connaitre leurs droits et obligations en ce qui concerne le traitement des données personnelles et la protection de la vie privée. Cependant, force est de constater qu'il existe encore plusieurs manquements aux dispositions du Code du numérique qui obligent l'Autorité à s'autosaisir.

Ainsi, s'agissant d'autosaisine, l'APDP interpelle et met en demeure tous responsables de traitements en cas de non accomplissement de formalités préalables constatées, d'incidents de violations constatées, de prospection directe. Le nombre de mise en demeure et d'interpellation envoyé au cours de l'année 2022 est de cent trente-et-cinq (135).

S'agissant de plaintes, il est important de préciser qu'au cours de l'année 2022, l'APDP a été saisie par plusieurs personnes suite à l'utilisation malintentionnées de leurs comptes Facebook, WhatsApp, violation de données personnelles, pour



usurpation d'identité, chantage, sextortion, publicité mensongère.

Dans ces cas, il s'agit le plus souvent, d'actes de cybercriminalité et les plaintes sont transmises par l'APDP à l'Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC).

Quant aux plaignants, il leur est rappelé les recommandations portant sur les mesures de sécurité et de confidentialité à appliquer aux fins de prévenir de telles déconvenues.

Par ailleurs, certains cas de plainte sont relatifs à la manifestation des droits des personnes concernées contre le responsable de traitement.

2- Missions de contrôle dans les collectivités territoriales

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'accompagnement des collectivités territoriales à la mise en conformité avec la loi portant protection des données personnelles en vigueur au Bénin, l'APDP a retenu avec les différentes parties prenantes un planning de mise en conformité assorti de délais d'exécution et de taux de mise en œuvre. Le Service Contrôle et Contentieux a donc été responsabilisé pour suivre la mise en œuvre de ce planning avec chacun des départements et communes du Bénin.



a- Suivi de la mise en conformité des activités menées au niveau des préfectures et des collectivités locales

Le Service Contrôle et Contentieux a assuré une veille sur le planning de mise en conformité des activités de traitement des données personnelles menées au niveau des préfectures et des collectivités locales à l'issue de l'atelier de mise en conformité. Des lettres de rappel ont été envoyées pour attirer l'attention des Préfets et des Maires sur le retard constaté dans la programmation.

Les lettres de rappel adressées aux Préfets (12) ont permis de recevoir un nombre élevé de dossier de conformité des traitements de données personnelles. Nous avons noté dix (10) dossiers de rapports annuels 2021 des mairies pour satisfaire à l'obligation de l'article 387 dernier alinéa du Code du numérique.

Outre la production des rapports annuels de traitement, les structures décentralisées se conforment aux prescriptions du livre Vème du Code du numérique par le dépôt des requêtes de déclaration et d'autorisation des traitements effectués en leurs seins. De même, dans le suivi de la mise en conformité, les préfectures et mairies ont désigné des Délégués à la Protection des Données Personnelles (DPDP), en anglais Data Protection Officer (DPO), au total 44 qui suivront les dossiers relatifs aux divers traitements effectués. Ces chiffres montrent que la sensibilisation sur la

mise en conformité et les informations fournies sur les données personnelles aux structures ont contribué à la désignation des DPO et pourra réduire le traitement illégal des données.

b- **Visite d'échanges et de contrôle**

Le Service Contrôle et Contentieux a effectué dans le cadre du suivi des traitements opérés à l'issue de la formation exécutée par l'APDP, auprès desdites collectivités locales, une mission de contrôle par rapport aux dossiers en instruction à l'APDP. Cette mission s'est déroulée à la Direction Départementale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de l'Atlantique (DDAEP-Atlantique) à Allada.

Le Service Contrôle et Contentieux a également effectué une visite d'échange à la mairie de Tori- Bossito pour l'appui dans la mise en place des outils de conformité notamment la déclaration du traitement des données personnelles via les systèmes de vidéosurveillance, la mise en place de la cartographie des traitements, le registre des activités de traitement, la notification de la désignation d'un DPO.

Par ailleurs, le Service Contrôle et Contentieux a élaboré un tableau de classement des collectivités territoriales, au niveau national, par département avec le taux d'exécution des tâches qui sont prévues dans le calendrier de mise en conformité.

3- Tenue des sessions plénières

Soit le tableau ci-dessous :

N°	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBÉRÉS	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RÉCÉPIS-SÉ	AUTRES DÉCISIONS
Janvier 2022						
01	vendredi 21 janvier 2022	ORDINAIRE	02	00	00	• Organisation de la journée du 28 janvier 2022 • Examen et adoption de Plan de Travail Annuel (PTA) 2022
02	Plénière ordinaire du jeudi 27 janvier 2022	ORDINAIRE	01	00	00	• Poursuite de l'examen et adoption du PTA 2022
Février 2022						
03	Jeudi 24 février 2022	ORDINAIRE	03	00	00	• Plan de communication • Programme de labélisation • Décision coût pictogramme
04	Vendredi 25 février 2022	ORDINAIRE	00	03	00	00
Mars 2022						
05	Plénière ordinaire du mercredi 30 mars 2022	ORDINAIRE	04	00	00	• Plan de communication • Programme de labélisation • Rapport administratif et finan-cier • Modification PTA
06	Plénière ordinaire du jeudi 31 mars 2022	ORDINAIRE	07	04	02	• Report de la demande MTN MOMO ONANGO
Avril 2022						

07	Mercredi 27 avril 2022	ORDINAIRE	05	02	00	• Adoption programme de labélisation des formateurs • Report du dossier ANIP LEI pour le 28/04/22 • Report du dossier ANIP diaspora pour visite sur le terrain
08	Jeudi 28 avril 2022	ORDINAIRE	09	03	06	Voir les compléments de dossier sur le PV (PRMP-SALAM-FNM-CRE-MU-Pharmacie Sainte Madeleine-TOP SET SARL-VIRTUAL BÉNIN)
Mai 2022						
09	Jeudi 19 mai 2022	ORDINAIRE	11	04	05	
10	Vendredi 20 mai 2022	ORDINAIRE	10	08		
Juin 2022						
11	Jeudi 16 juin 2022	ORDINAIRE	10	08	01	La plénière a ajourné la demande de traitement de donnée personnelles de MTN MOBILE MONEY
12	Vendredi 17 juin 2022	ORDINAIRE	10	07	01	
Juillet 2022						
13	Jeudi 21 juillet 2022	CONTENTIEUX	01			Audience reportée au 26 août pour délibération.
14	Jeudi 21 juillet 2022	EXTRAORDINAIRE	24	04	15	• Rejet du dossier de vidéosurveillance de l'ANPE • Report demande DAHO TOURISME • Report demande de FLUDOR • Report demande PUMA ENERGY
15	Jeudi 28 juillet 2022	ORDINAIRE	25	10	09	

16	Vendredi 29 juillet 2022	ORDINAIRE	16	08	03	• Rejet NAUTILUS • Suspension requête BRIGHT TEAM
Août 2022						
17	Jeudi 25 août 2022	ORDINAIRE	26	11	09	• Renvoi du dossier ASK GRAS SAVOYE
18	Vendredi 26 août 2022	CONTENTIEUX	01			Décision de la Plénière rendue.
19	Vendredi 26 août 2022	ORDINAIRE	31	08	10	
Septembre 2022						
20	Jeudi 08 septembre 2022	ORDINAIRE	16	07	08	• Renvoi FEDAPAY SAS • Renvoi SGB Clients KYC • Renvoi dossier TOP MADA • Renvoi dossier SOWAFI Golden Tulip Client • Renvoi SOWAFI Golden Tulip salariés
21	Vendredi 23 septembre 2022	ORDINAIRE	20	06	08	• Radiation dossier Mairie Kalalé • Radiation dossier SANLAM IARD
22	Vendredi 30 septembre 2022	CONTENTIEUX	03			Audience reportée au 20 octobre.
Octobre 2022						
23	Jeudi 20 octobre 2022	CONTENTIEUX	03			Délibération de la Plénière sur le dossier n°2022-003/SCC et le dossier n°2022-004/SCC. Le 3ème dossier reporté pour le 10 novembre.
24	Lundi 31 octobre 2022	ORDINAIRE	20	12	07	
Novembre 2022						

25	Jeudi 03 novembre 2022	EXTRAORDINAIRE	16	10	06	00
26	Vendredi 04 novembre 2022	EXTRAORDINAIRE	15	07	06	
27	Jeudi 10 novembre 2022	CONTENTIEUX	02			Audience reportée au 30 novembre pour délibération
28	Jeudi 24 novembre 2022	ORDINAIRE	14	10	04	00
29	Vendredi 25 novembre 2022	ORDINAIRE	16	03	04	
30	Mercredi 30 novembre 2022	CONTENTIEUX	03			Délibération dossier n°2022- 002/ SCC et dossier n°2022-005/SCC et dossier n°2022-007/SCC reporté au 07 décembre pour délibération.
31	Mercredi 30 novembre 2022	ORDINAIRE	08	05	02	
Décembre 2022						
32	Mercredi 07 décembre 2022	CONTENTIEUX	01			Délibération dossier n°2022-007/SCC.
33	Jeudi 15 décembre 2022	ORDINAIRE	22	15	07	00
34	Vendredi 1 6 décembre 2022	ORDINAIRE	23	08	15	00
TOTAL	**34 SESSIONS**	**24 ORDINAIRES** **03 EXTRAORDI-NAIRES** **07 CONTENTIEUX**				

B MESURES DE RÉGULATION ET DE MISE EN OEUVRE

1- Processus d'encadrement des Délégués à la Protection des Données Personnelles



Dans le cadre de la mise en conformité des traitements au Code du numérique, les Responsables de Traitement, collecteurs massifs de données se sont vu imposer par le législateur, un certain nombre d'obligation au nombre desquelles figure **la désignation d'un Délégué à la Protection des Données Personnelles**. L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action annuel, a donc organisé à l'endroit des Délégués à la Protection des Données Personnelles (DPDP/DPO) des structures publiques et privées, une formation sur le Rôle et la Fonction du DPDP du 19 au 21 décembre 2022 à l'hôtel Novotel de Cotonou.

À l'issue de ladite formation, les Responsables de Traitement publiques ou privés n'ayant pas encore désigné leur DPO doivent se conformer à la loi en désignant un DPO au sein de leurs structures ou un DPO externe.

Une fois la désignation faite par le Responsable de Traitement, il le notifie à l'APDP par une correspondance en précisant les éléments suivants :

- *Type de DPO (interne ou externe) ;*
- *Ses informations d'identification (nom, prénoms, etc.) ;*
- *Son CV.*

L'Autorité adresse ensuite une lettre d'engagement aux respects des obligations incombant au DPO que l'intéressé renseigne et signe. En complément de cette lettre d'engagement, il faut :

- *La copie d'un organigramme indiquant la position du DPO au sein de la structure ;*
- *La preuve de la publication de l'acte de nomination du DPO ;*
- *La durée du mandat en tant que DPO.*

L'APDP se propose d'accompagner tous les délégués désireux de se faire former et de mettre en œuvre les obligations de conformité au Code du numérique.



2- Suivi (Étude - Analyse - Lettres de rappel - Lettres d'observation) des rapports annuels d'activités



La loi portant Code du numérique prescrit aux personnes physiques et morales qui traitent ou qui envisagent d'exploiter les données à caractère personnel de faire préalablement à la mise en œuvre d'une telle activité des formalités auprès de l'Autorité (Art.405).

Cette loi prescrit également (Art. 387 dernier alinéa du Code du numérique) à tout responsable de traitement d'établir et d'adresser à l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, un rapport annuel des activités de traitement desdites données.

Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des rapports d'activités de traitement pour le compte de l'année 2021, l'APDP a reçu un total de 56 dossiers courant l'année 2022. Notons que cette évolution est dûe aux mises en demeure (197 au total) adressées aux responsables de traitement pour non-respect de l'article 387 du code du numérique. Sur les dossiers reçus, la plupart ont fait objet d'étude et d'accusé de réception. En ce qui concerne les mises en demeure qui sont restées sans suite, une procédure en contentieux est enclenchée contre les responsables de traitement. Des lettres de rappel sont également adressées aux Préfets et aux Maires n'ayant pas satisfait à cette obligation.

C ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN CONFORMITÉ DES ACTEURS DU SECTEUR DE LA SANTÉ



Les acteurs du secteur de la santé notamment les médecins (toutes spécialités confondues) gérants des centres de santé et cliniques / polycliniques pour la plupart en clientèle privée ainsi que l'Ordre des Médecins du Bénin, après avoir été interpellés par l'Autorité dans le cadre de la mise en conformité des centres qu'ils administrent avec les dispositions du Livre Vème relatives à la protection des données à caractère personnel, ont suivi des séances d'information-sensibilisation et formation organisées par l'APDP.

Il sied d'indiquer que l'Ordre National des Chirurgiens-Dentistes du Bénin soucieux du respect de la législation, a également manifesté un intérêt à l'activité, ce qui justifie leur participation.

Ces séances (sessions bimodales) qui se sont déroulées en présentiel au siège de l'Institution situé à Cotonou et par zoom (pour permettre la participation des

médecins intéressés mais se trouvant dans des régions reculées du Bénin) ont fait suite à une doléance de l'Ordre des Médecins. Ainsi, de la fin du mois de novembre 2022 à la mi - décembre 2023, trois (03) séances d'information – sensibilisation – formation ont été organisées par l'Autorité. Ces séances ont connu la participation en présentiel de cinquante- quatre (54) médecins et représentants de centres de santé et de plus d'une cinquantaine de participants par visioconférence.

Au cours de ces présentations, après avoir rappelé le contexte et les dispositions du Code du numérique contraignant les Responsables de Traitement à accomplir les formalités de déclaration / demande d'autorisation auprès de l'APDP, le formateur avait pour rôle d'assister / d'aider les participants à remplir les différents formulaires de demandes, de leur indiquer les pièces qui doivent accompagner les formulaires renseignés et de répondre à toute question se rapportant à la problématique de la protection des données personnelles en République du Bénin.

Rappelons que du 04 au 07 octobre 2022 à Cotonou, l'APDP avait déjà organisé une formation à l'endroit des Acteurs du secteur de la santé sur la mise en conformité en matière de protection des données personnelles. Les séances d'accompagnement dont il est question dans la présente rubrique sont venues en appui à la formation précédemment organisée.

D PROCÉDURES CONTENTIEUSES

Après plusieurs années de sensibilisation des responsables de traitement sur le respect du régime de protection des données personnelles, l'Autorité est entrée dans la phase de répression des manquements constatés. Cela se traduit par la procédure contentieuse, laquelle comporte plusieurs étapes.



1- Saisine et mesures administratives

La plupart des procédures contentieuses connues par l'APDP en 2022 l'ont été à l'initiative de l'Autorité elle-même, à savoir l'auto- saisine telle que décrite plus haut.

Lorsque l'Autorité constate une violation des dispositions du Code du numérique précisément du Livre Vème ou qu'elle est saisie d'une plainte qui relève de sa compétence, elle adresse une interpellation et/ou une mise en demeure au responsable de traitement.

Dans les cas de la mise en demeure, si le responsable de traitement s'y conforme, alors le manquement cesse et la procédure prend fin à ce niveau.

Dans les cas d'interpellation, même si le responsable de traitement a fait cesser le manquement la procédure ouverte à son encontre suit son cours. Après cette phase l'instruction du dossier s'ouvre.

2- Instruction (Rapports, Audiences contentieuses)

L'instruction est la phase de la procédure contentieuse qui est opérée par les agents du service du contrôle et du contentieux de l'APDP. L'instruction ici se déroule en deux étapes à savoir la rédaction du rapport d'instruction et les audiences contentieuses.

Le rapport d'instruction est rédigé en application de l'article 457 du Code du numérique. Il est le document qui relève les faits, les manquements au Code du numérique commis par le responsable de traitement, les poursuites ouvertes et les sanctions qui pourraient lui être infligées au regard des dispositions du code du numérique. Ce rapport est transmis au responsable de traitement avec une lettre de notification qui l'informe de la procédure ouverte contre lui.

Le responsable de traitement dispose après réception du rapport d'un délai de 15 jours pour faire parvenir à l'Autorité ses éventuelles observations. Passé le délai de 15 jours, l'APDP programme le dossier en session plénière siégeant en contentieux pour que les conseillers puissent statuer. Le responsable de traitement est ainsi invité à la session et peut se faire représenter ou accompagner par ses conseils. Au cours des audiences contentieuses, les débats ont lieu entre le responsable de traitement et les conseillers et le dossier est reporté au besoin jusqu'à la délibération actée par une décision de la plénière

3- Décisions (Décisions, Notifications, Exécution, Recours)



Selon le cas et la gravité des manquements, l'Autorité au terme des débats rend une décision qui peut être un avertissement, un retrait d'autorisation, verrouillage de certaines données traitées, il a été précisé que le délai de paiement qui tient compte de la marge fixée par les dispositions de l'article 455 du code du numérique est d'un mois à compter de la notification. Les décisions doivent être motivées et notifiées au responsable de traitement concerné conformément à l'article 457 alinéa 2 du code du numérique et doivent être aussi rendues publiques. De plus, les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente.

La plupart des décisions notifiées sont assorties d'un délai d'exécution qui est d'un mois après la notification de ladite décision ce qui veut dire que la structure condamnée dispose d'un délai d'un mois après la réception de la décision pour payer le montant de la sanction pécunière.

L'une de ces décisions a fait objet de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.

E SUPPORTS DE MISE EN CONFORMITÉ

L'APDP a réalisé pour le compte de l'année 2022 plusieurs supports afin de faciliter aux populations une bonne compréhension de la démarche de mise en conformité vis-à-vis de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2020-35 du 06 janvier 2021.









Parmi ces outils de mise en conformité nous pouvons citer :

1. *À la découverte de l'Autorité de Protection des Données Personnelles ;*
2. *Le modèle de politique de confidentialité des données personnelles ;*
3. *Le guide pour la mise en conformité avec le régime de protection des données personnelles au Bénin ;*
4. *Les droits des personnes concernées ;*
5. *Le modèle de registre des activités de traitement cas de la Vidéosurveillance ;*
6. *L'outil (check-liste) de vérification du remplissage du formulaire ;*
7. *La fiche pratique pour la mise en conformité des obligations relatives à la protection des données personnelles ;*
8. *Le guide pratique pour la vidéosurveillance ;*
9. *Le modèle d'analyse d'impact relative à la protection des données personnelles ;*
10. *Le récépissé de consentement pour le traitement de données personnelles ;*
11. *Le formulaire de signalement ;*
12. *Le consentement à la transmission par voie électronique ;*
13. *Le guide d'élaboration du rapport annuel;*
14. *Le registre des activités de traitement cas de la Gestion du Personnel ;*
15. *Le document portant sur la cartographie des traitements dans les préfectures et dans les mairies.*

TELECHARGER

Ces différents outils sont téléchargeables sur le site de l'APDP précisement à l'adresse:

https://service.apdp.bj/documentations/guide_d_information

F LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION

1- Actions de visibilité

Au cours de l'année 2022, l'APDP a participé à des activités externes (ateliers de formation, panels, etc.) il s'agit notamment :



- ✓ L'APDP a été invitée au Collège d'Enseignement Général Sainte Rita de Cotonou le samedi 09 avril 2022 pour une séance de sensibilisation des élèves dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'établissement ;
- ✓ Participation aux séances du Groupe Technique de Travail (GTT) le 25 mai 2022 au siège de l'APIEX ;
- ✓ Participation à l'Atelier des parties prenantes du projet de digitalisation intégrée des campagnes de santé organisé par le Ministère de la Santé en collaboration avec le Clinton Health Acces Initiative (CHAI) à l'hôtel Ayelawadjè2 de Porto-Novo du mardi 19 au Jeudi 21 juillet 2022. Les travaux de cet atelier ont porté sur la présentation du projet, le rôle du Clinton Health Acces Initiative (CHAI) et le rôle des parties prenantes ;
- ✓ Participation au panel du programme télévisé retransmis sur internet « *La pause Juridique* » organisé par la Direction de Défense et de la Promotion des Droits Humains (DDPDH) de Wake UP FOR YOUR RIGHTS INTERNATIONAL/SECTION AFRIQUE, le jeudi 28 juillet 2022 à la Salle Bleue du Centre de Documentation et d'Information Juridique (CDIJ). L'intervention de l'APDP a porté sur la sous-thématique « La Protection des données à caractère personnel et les usages recommandés » ;
- ✓ Participation à l'Atelier de formation des parties prenantes du projet WURI et de l'ANIP sur la Plateforme web inclusive du Mécanisme de Sauvegarde des Droits des Usagers organisés par l'Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP) du jeudi 22 au vendredi 23 septembre 2022 au Chant d'Oiseau à Cotonou. Au cours des travaux de cet atelier, il a été présenté aux différentes parties prenantes du projet dont l'APDP, la démarche du Mécanisme de Sauvegarde des Droits des Usagers, l'outil de gestion des réclamations dénommé « Mécanisme de Sauvegarde des Droits des Usagers » ou MSDU et le fonctionnement de ladite plateforme à travers quelques exercices pratiques ;

- ✓ Participation par visioconférence au séminaire régional d'information et de sensibilisation relatif aux comportements délictuels sur les réseaux sociaux organisé par la commission de l'UEMOA du 18 au 20 octobre 2022 ;
- ✓ Atelier de réflexion sur la mise en place de l'identification unique du patient à la Direction départementale de la Santé du 07 au 10 novembre 2022 ;
- ✓ Formation de l'Association Béninoise des Fiscalistes du Privé (ABEFIP), le 29 novembre 2022, sur le régime de protection des données personnelles ;
- ✓ Participation aux séances de formation du personnel de la Préfecture et Mairie de Cotonou sur le régime de protection des données personnelles en République du Bénin ;
- ✓ Participation à l'Atelier de présentation du Certificat du Numéro Personnel d'Identification (CNPI) aux acteurs de la société civile et des services sociaux de base par l'Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP) et le projet WURI : les travaux de cette session ont porté essentiellement sur la présentation physique de la carte (nouveau support d'identification des personnes délivré par l'ANIP), ses finalités et ses avantages.

2- Activités de sensibilisation

a- L'organisation de la journée internationale de la protection des données





L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), a célébré la journée internationale de protection des données personnelles le 28 janvier 2022.

Plusieurs activités ont été menées à savoir :

- ✓ L'animation d'entretien télévisé ou radiodiffusé sur l'émission 5/7 Matins à l'ORTB et sur la Radio Univers sise au campus à l'Université d'Abomey-Calavi. Ce fut une opportunité pour présenter l'APDP, son rôle, ses missions et les différentes activités prévues pour commémorer cette journée ;

- ✓ La diffusion du message du Président sur 24 radios locales du Bénin identifiées;
- ✓ La diffusion de message institutionnel « ***Autorité de Protection des Données Personnelles-Maîtriser ses données personnelles c'est protéger sa vie privée. Informez-vous*** *sur* ***apdp.bj*** » sur les réseaux GSM (MOOV et MTN) ;
- ✓ La diffusion d'un extrait du message du Président en bande passante sur la chaîne de télévision GOLF TV AFRICA ;
- ✓ L'enregistrement de trois (03) artistes locaux avec diffusions des vidéos via les canaux digitaux. Leurs communications portent sur les droits des personnes concernées en:



Français



Fon



Dendi

- ✓ L'enregistrement vidéo des Conseillers de l'APDP en langues locales pour sensibiliser les populations sur la protection de leurs données personnelles et les risques liés au partage des données via réseaux sociaux et leur diffusion sur le site web, pages Facebook et Twitter ;



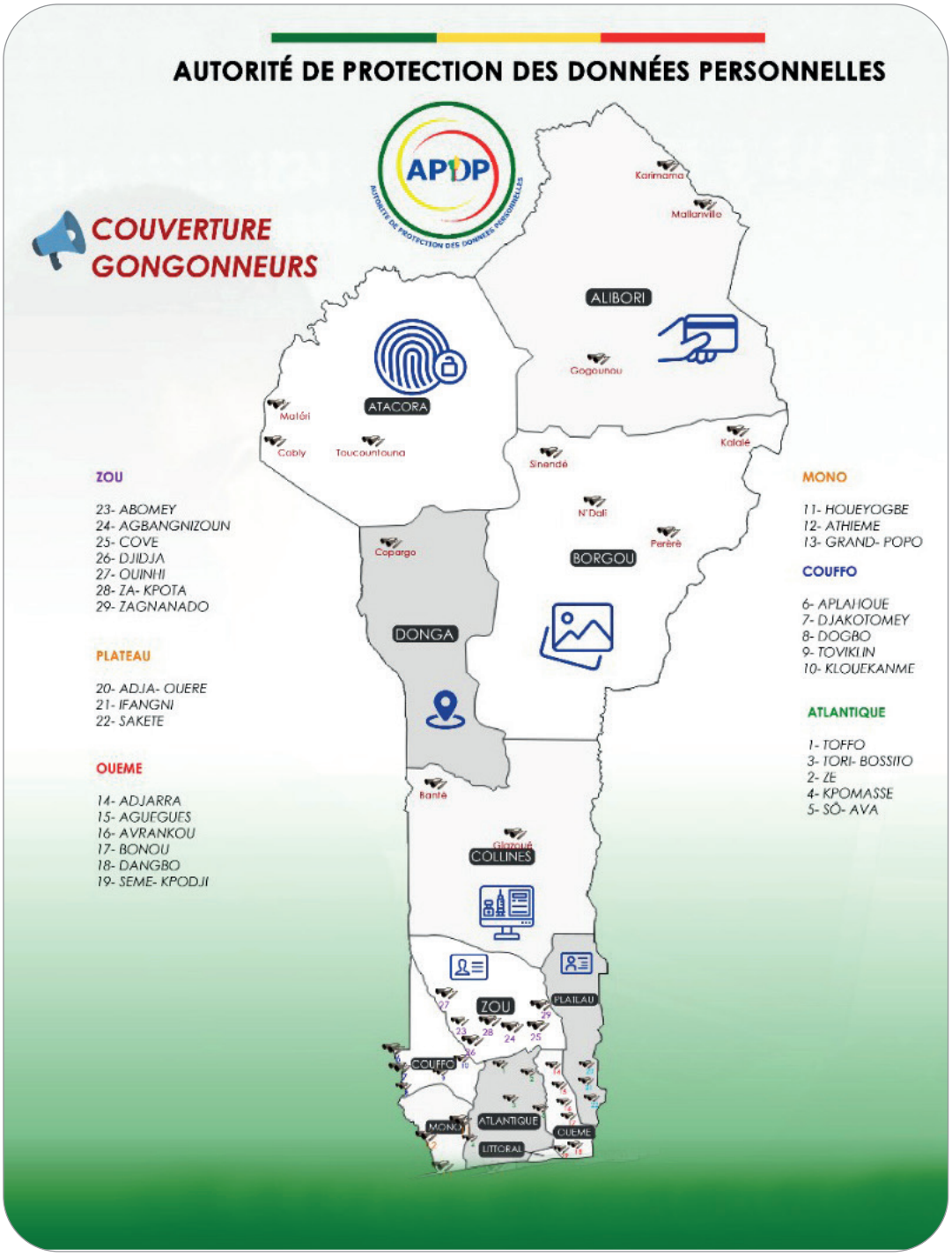
- ✓ L'organisation d'une caravane de Parakou à Cotonou avec arrêt et animation dans les grandes villes traversées;
- ✓ La réalisation de 100 polos blancs (forme Lacoste), de 1000 portes clés circulaires, de 15 sacs personnalisés à emballage ;
- ✓ L'organisation de jeux radiophoniques avec lots à gagner.





b- Formation des préfectures et mairies sur la mise en conformité avec le régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin

Dans son plan de travail annuel au titre de 2022, l'APDP a prévu un programme d'accompagnement des collectivités territoriales à la mise en conformité avec le régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin. Il s'agit essentiellement de réunir les différentes mairies dans leur chef-lieu de département et de procéder à une formation et l'adoption du planning de mise en conformité.



A terme, l'APDP a pu former les soixante-dix-sept (77) communes et douze (12) départements du Bénin sur les thématiques ci- après :

- ✓ *Notions et principes Généraux de la protection des données à caractère personnel ;*
- ✓ *Rappel des droits des personnes concernées et les modalités de mise en œuvre ;*
- ✓ *Rappel sommaire des obligations du responsable de traitement et modalités de mise en œuvre ; rôle et obligation du DPO ;*
- ✓ *Responsabilité de l'administration à l'occasion de ses traitements de données personnelles ;*
- ✓ *Sécurité des données personnelles et Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'État ;*
- ✓ *Présentation de la cartographie des traitements dans les préfectures et mairies ;*
- ✓ *Démarche de mise en conformité et présentation du calendrier de mise en conformité.*



Pour mener à bien ce programme, le Bureau de l'APDP a rencontré le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale pour avoir son onction avant de convenir des agendas de déroulement de la formation avec chacun des douze Préfets.

Ainsi, au cours de cette année, l'ensemble des douze (12) départements et des soixante-dix-sept (77) communes du Bénin ont été couvertes et l'APDP a adopté avec chacune des parties prenantes un planning de mise en conformité assorti de délais d'exécution et de taux de mise en œuvre.





c- Sensibilisation à l'éducation numérique dans les universités, collèges et lycées du Bénin

La mise en œuvre du programme de sensibilisation à l'éducation numérique s'est poursuivie avec la formation des Directeurs des collèges et lycées de Kandi et de Natitingou sur les thématiques suivantes :

- Protection des données personnelles et Principes généraux de la protection des données personnelles ;
- Modalités de la mise en conformité des traitements de données personnelles.

Il s'est agi essentiellement d'informer les Directeurs sur la loi en vigueur au Bénin.

3- Autres séances de sensibilisation

a- Sensibilisation à l'endroit des photographes filmeurs et cadreurs du Bénin



Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action annuel, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a organisé à l'intention des artistes photographes filmeurs et cadreurs, une séance de sensibilisation sur le respect des données personnelles et de la vie privée, le mardi 19 avril 2022 à la salle de conférence de l'hôtel Golden Tulip le diplomate de Cotonou.

L'artiste photographe/vidéaste et les données personnelles, la distinction des régimes de données personnelles et de droit à l'image, les Obligations du photographe/vidéaste et les Sanctions en cas de non-respect des obligations légales du Responsable de traitement sont les concepts qui ont été abordés pour permettre à la centaine de photographes présents de découvrir, de comprendre et d'assimiler la mise en conformité en matière de données personnelles.



La séance s'est achevée par la présentation aux participants des outils de conformité existants, d'un formulaire conçu spécialement pour les photographes et des étiquettes prouvant leur mise en conformité disponibles à l'APDP à un prix forfaitaire.



b- Sensibilisation des agents du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi (MPMEPE)

Dans le but de mieux appréhender les notions de mise en conformité en matière de données personnelles, les agents du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi (MPMEPE) ont sollicité une communication de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP).

Le mardi 26 avril 2022, une équipe de l'APDP s'est rendue au MPMEPE pour répondre aux préoccupations de son personnel. Une communication sur les concepts de régimes, de principes, d'obligations du Responsable de Traitement, de politique de gestion des droits des personnes concernées, de procédures de sécurité a été présenté par les cadres techniques de l'Autorité.

c- Sensibilisation du Personnel de la Direction Générale de la Police Républicaine

Dans le but de comprendre et mieux manipuler les outils de conformités relatifs à la protection des données personnelles, la Direction Générale de la Police Républicaine (DGPR) a sollicité une communication de l'Autorité en ce sens le 09 mai 2022.



Les thématiques suivantes ont été présentées à l'auditoire :

- ✓ *Présentation générale sur la protection des données personnelles ;*
- ✓ *Les outils de mise en conformité avec le régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin ;*
- ✓ *Protection des données personnelles et mission de la Police Républicaine.*

Elles ont permis aux participants de découvrir et d'approfondir toutes les notions liées à la mise en conformité mais aussi d'avoir une maitrise de la manipulation des outils de conformité.

4- Formations

a- Formation des acteurs du secteur public

La Formation des acteurs du secteur public sur la mise en conformité et l'identité numérique s'est déroulée du 07 au 09 juin 2022 à la salle de conférence de l'hôtel Golden Tulip le diplomate de Cotonou, avec la participation de différentes structures de l'administration publique.

Les modules présentés ont porté notamment sur les concepts suivants : le cadre juridique de la protection des données personnelles, les régimes de traitement, les sanctions relatives aux manquements des différents acteurs, le délégué à la protection des données personnelles (désignation, rôle et fonction), la cartographie des traitements, l'analyse d'impact, les droits des personnes dont les données sont traitées, la sécurisation des données, le transfert des données et la gestion des violations éventuelles de données personnelles. Ces présentations ont permis aux participants de découvrir et d'accroître leur niveau de connaissances relativement à la mise en conformité et à l'identité numérique. Au terme de chaque présentation une séance questions-réponses entre auditeurs et formateur a lieu pour permettre d'éclairer les zones d'ombre, de partager des expériences techniques et d'approfondir certaines notions.

Une délégation marocaine composée



du Président de la Commission Nationale de Contrôle de Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et d'un représentant de la Direction Nationale de la Sûreté de l'État du Maroc a apporté son appui technique à l'APDP lors de cette formation en présentant des communications relatives à la protection by design notamment en matière de système d'identification et d'authentification des usagers aux services numériques.

Une évaluation des participants à travers un E-quizz des compétences a été effectuée après la formation pour valider le transfert des acquis capitalisés lors du séminaire-atelier.

b- Atelier d'échange avec les acteurs de l'écosystème du numérique

Le vendredi 10 juin 2022, l'APDP a organisé un atelier en présence des acteurs de l'écosystème du numérique au Bénin. L'atelier tenu au siège de l'APDP a connu la participation du Président de l'Autorité du Maroc et d'un expert de la Direction Nationale de la Sûreté de l'État du Maroc.

Deux communications présentées essentiellement par la délégation du Maroc ont



permis de longs et conviviales échanges avec les différents acteurs de l'écosystème du numérique au Bénin.

La première communication a porté sur « ***Penser conjointement modèle serviciel et la protection des données dans l'identification et l'authentification des personnes*** ». Cette communication présentée par l'expert Marocain de la Direction Nationale de la Sûreté de l'État a exposé aux participants le modèle choisi par le Royaume du Maroc pour implémenter la carte biométrique et les mécanismes à plusieurs niveaux d'identification et d'authentifications des citoyens avec une garantie de protection de leurs données personnelles. Cette thématique a permis aux participants béninois de relever les similitudes et différences entre ce modèle et celui mis en œuvre par l'ANIP au Bénin.

La seconde communication présentée par le Président de la Commission Nationale de Protection des Données à caractère Personnel (CNDP) du Maroc a porté sur le thème « ***L'Identification by design notamment en matière de système d'identification et d'authentification des usagers aux services numériques avec les structures chargées de la gestion du système national d'infrastructures à clés publiques et de l'identification civil*** ».

Plusieurs commentaires des participants, du Président de l'APDP et de ses invités du Royaume du Maroc ont accompagné ces présentations et permis une comparaison et partage d'expériences.

c- Formation des acteurs du secteur de la santé

Du mercredi 04 octobre au vendredi 07 octobre 2022, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a initié et coordonné une formation sur la mise en conformité en matière de protection des données personnelles à l'intention des acteurs du secteur de la santé.



Ladite formation a pour objectif principal de développer toutes les notions techniques relatives aux traitements de données personnelles effectués dans le domaine de la santé.

Soixante-dix-sept (77) acteurs des différentes structures tant publiques

que privées ont répondu présent à cet appel de l'APDP. Au programme, quatre (04) thématiques de 50 minutes ont été présentées chaque demi-journée pendant les quatre (04) jours qu'a duré la formation. Tous ces modules ont été présentés par des experts en protection des données personnelles et des consultants indépendants aussi bien du secteur de la protection des données personnelles que celui de la santé.

Des échanges appuyés par des interventions du Président de l'Autorité ont lieu au terme de chaque présentation entre auditeurs et formateurs aux fins de revenir de manière technique sur certaines notions à travers des exemples, des jurisprudences. Les préoccupations sont d'ordre divers et ont notamment concerné la gestion des dossiers patients (confidentialité, sauvegarde), les étapes de la conformité proprement dite dans la pratique des professionnels de la santé, les transferts de données de santé.

d- Formation des agents de la SBEE



Dans le cadre de la mise en conformité en matière de protection des données personnelles et pour satisfaire aux obligations qui leur incombent conformément aux dispositions du code du numérique, la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) a sollicité l'APDP pour la formation de ses agents impliqués dans les traitements des données personnelles et son accompagnement pour le respect des exigences du Livre Vème du Code du numérique. L'Autorité a répondu favorablement à cette sollicitation et la formation s'est déroulée à la direction régionale de la SBEE du Littoral du 13 au 15 décembre 2022.

Un exercice du remplissage des formulaires et registres des activités de traitement pour la mise en conformité a été effectué avec les cadres de la SBEE. Cette activité a soulevé des questions auxquelles l'APDP a répondu. Elle a permis aux participants de comprendre les différents outils présentés afin de pouvoir prendre en main les autres outils relatifs aux traitements de données personnelles effectués dans les services de la structure.

L'attention de l'assistance a été attirée sur la décision qui fixe au 30 juin de l'année N la production du rapport annuel des activités de traitements de données personnelles opérées au cours de l'année N-1.

e- Formation des Délégués à la Protection des Données Personnelles (DPO)

L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a organisé à l'endroit des Délégués à la Protection des Données Personnelles (DPDP/DPO) des structures publiques et privées, une formation sur **le Rôle et la Fonction du DPDP** du



19 au 21 décembre 2022 à l'hôtel Novotel de Cotonou.

Cent (100) participants étaient attendus pour cette formation, mais cent trente-quatre (134) ont répondu présents. Cela démontre l'enjeu que représente aujourd'hui la protection des données personnelles au niveau national et l'intérêt pour la fonction de DPO. Ce résultat est également dû aux stratégies de communication mises en place par le comité d'organisation de la formation avec l'appui de certains membres du personnel.

Il convient de préciser que des thèmes techniques et pratiques supplémentaires ont été abordés cette année dans le but d'outiller convenablement les participants. Ainsi, les auditeurs ont eu droit à neuf (09) communications, à raison de trois (03) présentées chaque demi-journée.

A la fin de chaque présentation, les questions et observations des Délégués à la Protection des Données Personnelles sont recueillies. Des réponses y sont apportées par le communicateur parfois assisté par les membres du Bureau de l'Autorité.



Des fiches d'évaluation de la formation ont été distribuées aux participants à la clôture du séminaire-atelier, pour permettre à l'Autorité de recueillir leurs avis et appréciations sur les différents modules présentés et la méthodologie utilisée par chaque formateur.

L'analyse de ces fiches d'évaluation révèle que les auditeurs ont porté un intérêt remarquable aux thématiques développées et que la plupart des

présentations ont été appréciées par les auditeurs. Aussi, nous remarquons que le nombre de dossiers introduits par les acteurs aussi bien du secteur public que du secteur privé pour accomplissement des formalités préalables a considérablement évolué.

f- Formation des cadres du Ministère du Travail et de la Fonction Publique (MTFP)

Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique a organisé à Bohicon, un atelier de mise en conformité avec les dispositions légales encadrant le traitement des données à caractère personnel. Invitée à cet atelier, l'APDP a présenté plusieurs communications notamment sur les dispositions du Livre Vème du code du numérique et sur la démarche de mise en conformité organisationnelle et applicative.

g- Formation des directeurs généraux d'établissements de crédit au Bénin

Sur invitation du Directeur National de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), le Président et le Rapporteur de l'APDP ont animé une communication à l'endroit des directeurs généraux d'établissements de crédit au Bénin le 15 juin 2022. La communication a porté sur les obligations des établissements de crédit en matière de protection des données de la clientèle.



Chapitre 2

LES ACTIVITÉS AU PLAN INTERNATIONAL

I- LES ATELIERS ET FORUMS RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX

Au cours de l'année 2022, l'APDP a pris part à plusieurs réunions internationales physiques et par visioconférence. Il s'agit notamment :



- ✓ *Forum sur l'Identité numérique et la gouvernance de la donnée tenu à Dakar au Sénégal du 08 au 10 mars 2022 ;*
- ✓ *L'Assemblée Générale du Réseau Africain des Autorités de Protection des Données Personnelles (RAPDP) tenue à Marrakech au Maroc du 10 au 13 mai 2022. En marge de cette rencontre, la délégation de l'APDP a pris l'initiative d'inviter la CNDP et la Direction Générale de la Sûreté Nationale du Maroc à prendre part à la formation des acteurs du secteur public et à l'atelier d'échanges avec le secteur du numérique, organisés à Cotonou du 07 au 10 juin 2022. Une convention cadre a été également signée entre les Autorités béninoise et marocaine ;*
- ✓ *14ème Conférence des Autorités francophones de protection des données personnelles et 13ème Assemblée Générale des Autorités de*



Données Personnelles organisées à Tunis en Tunisie du 03 au 05 octobre 2022 ;

- ✓ *MWC AFRICA et POLICY LEADERS FORUM organisé par la GSMA à Kigali*

au Rwanda du 24 au 27 octobre 2022 autour du thème général « Construire un avenir numérique, ensemble » ;

- ✓ *L'Assemblée Générale de l'Association Mondiale pour la protection de la Vie Privée (AMVP/GPA) tenue à Istanbul en Turquie du 25 au 28 octobre 2022 ;*
- ✓ *Dans la perspective d'assurer convenablement les missions confiées par le Réseau au Bureau du RAPDP, une réunion physique de ses membres a eu lieu à Casablanca au Maroc du 06 au 08 novembre 2022 ;*
- ✓ *La 43è réunion plénière du Comité de la Convention 108 en tant que membre observateur tenue à Strasbourg en France du 16 au 18 novembre 2022 ;*

Par ailleurs, l'APDP a pris part en ligne aux réunions suivantes :

- ✓ *Réunions du Bureau du RAPDP qui ont lieu tous les mercredis de 12 heures à 13 heures ;*
- ✓ *Réunion du groupe de travail sur le rôle de la protection des données personnelles dans l'aide internationale au développement, l'aide humanitaire internationale et la gestion de crise tenue en ligne le 20 janvier 2022 ;*
- ✓ *Présentation virtuelle et discussion autour de l'étude sur les « droits relatifs aux données en Afrique de l'Ouest » organisée par OPEN SOCIETY Initiative for West Africa le 11 février 2022 ;*
- ✓ *Réunion du Comité des Autorités de Protection des Données Personnelles avec la Commission de l'UEMOA par visioconférence les 28 et 29 décembre 2022.*

II- LES VISITES D'ÉTUDE DES AUTORITÉS DE LA SOUS-RÉGION



L'APDP est restée également active sur le plan de la coopération bilatérale. Elle a initié plusieurs correspondances à l'endroit de ses homologues de la sous-région notamment la Commission de l'Informatique et des Libertés (CIL) du Burkina- Faso, la Haute Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (HAPDP) du Niger.

L'Autorité a effectué une visite d'études et de coopération auprès de la Haute Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (HAPDP) du Niger du 05 au 10 décembre 2022 en marge de laquelle les deux Autorités ont signé un partenariat d'accord.



... l'APDP reste convaincue que le Bénin sera cité en exemple pour l'effectivité de la protection des données personnelles et de la vie privée "



DEUXIÈME PARTIE :

LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION



LES RÉFORMES DANS LE FONCTIONNEMENT

I LA RATIONALISATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

A- Mise en œuvre du plan de formation en interne

L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a adopté en sa session plénière du 17 décembre 2022, le plan de formation annuel de l'Autorité au titre de l'exercice 2022.

Ce plan de formation élaboré sur la base des besoins exprimés par le personnel, vise à renforcer ses capacités et accroître son rendement. Hiérarchisé en trois volets dont les formations obligatoires, les besoins de formations exprimés et le développement personnel, la mise en œuvre du plan de formation a démarré courant le mois de juillet 2022.

Après l'obtention de l'Autorisation du Ministère des Finances, c'est par les formations obligatoires que l'exécution du plan de formation a débuté. Le Service des Ressources Humaines identifie sous la houlette du Bureau un formateur compétent et expérimenté suivant le thème à développer avec la précision sur les modalités relatives à la prestation à fournir.

Ainsi, le point d'exécution des différentes formations programmées se résume ainsi qu'il suit dans le tableau ci- dessous :

N°	Formations	Formateurs	Dates et horaires	Niveau d'exécution
1	L'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire	Monsieur le Commissaire Principale de Police Dénis OGAN	Jeudi 07 juillet 2022, de 11h à 13h Mardi 12 juillet 2022, de 11h à 13h	- Formation effectuée ; - Supports reçus ; - Rapport transmis ; - Formateur payé.
2	Les fondamentaux de la relation client	Monsieur Olsen Prince AGBODJAN	Lundi 18 juillet 2022, de 09 h à 11h Lundi 25 juillet 2022, de 09 h à 11h	- Formation effectuée ; - Supports reçus ; - Rapport transmis ; - Attestations de participation reçues ; - Formateur payé.

3	La prise de parole en public avec notamment un focus sur l'interaction avec le jeune public	Madame Mariame DARRA	Vendredi 29 juillet 2022, de 10h à 12h Vendredi 05 août 2022, de 10h à 12h	- Formation achevée ; - Supports reçus ; - Rapport transmis ; - Attestations de participation reçues ; - Formateur payé.
4	La perquisition judiciaire : aspects pratiques (fouilles, confiscations et pose de scellés)	Monsieur le Commissaire Brice ALLOWANOU	-	- Lettre de sollicitation envoyée au Formateur ; - Programmation non reçue ; - Formation annulée.
5	La Rédaction des différents procès-verbaux en matière d'enquête	Monsieur le Commissaire Principale de Police Dénis OGAN	Jeudi 08 septembre 2022, de 11h à 13h Mardi 20 septembre 2022, de 11h à 13h	- Formation effectuée ; - Supports reçus ; - Formateur payé.

B- La mise en place du Service Accueil et Orientation des Usagers

Avec l'adoption du nouveau cadre organique de l'APDP et son entrée en vigueur dès le 1er janvier 2022, le Service Accueil et Orientation des Usagers (SAOU) est chargé de :

- *Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers ;*
- *Recevoir les usagers et les orienter le cas échéant vers les différents services;*
- *Assurer la gestion du courrier arrivé et du courrier départ ;*
- *Remonter l'information aux personnes compétentes...*

Dans la procédure, en ce qui concerne les courriers arrivés, une référence dépôt leurs est attribué et ensuite une fiche d'annotation et un récépissé avec QR codes sont imprimés. La fiche d'annotation est transmise au Cabinet du Président et le récépissé de dépôt est remis à l'usager.

La fiche d'annotation et le récépissé comportent une référence dépôt, une référence d'enregistrement (n° unique de l'usager et d'un QR CODE) qui renvoie aux informations suscitées.

Pour les courriers sortants, un numéro d'enregistrement est attribué au courrier avant sa transmission au requérant.

Le SAOU procède également au scannage des courriers arrivés et sortants et les enregistre avec le numéro correspondant pour les besoins statistiques. Le service assure également la distribution des courriers internes et externes.

C- Renforcement de l'effectif du personnel

Dans le souci de répondre promptement aux demandes des usagers et conformément au plan de travail annuel de l'APDP adopté par la plénière, l'APDP a entrepris de renforcer l'effectif de son personnel par le recrutement de stagiaires professionnels.

Ainsi, en juin 2022, sous l'égide du Bureau de l'APDP, le processus de recrutement a abouti à la sélection de deux (02) juristes et un (01) informaticien pour renforcer le personnel administratif au niveau du service conformité et celui du service informatique.

Au cours du troisième trimestre, trois (03) autres stagiaires ont été recrutés pour renforcer le personnel administratif au niveau du service conformité et celui du service contrôle et contentieux dont deux (02) juristes et un (01) informaticien portant ainsi le nombre de stagiaires recrutés en 2022 à six (06) conformément aux prévisions annuelles.

D- Mise en place du centre d'appel et du corporate



La plateforme de gestion des appels a pour but d'assurer la gestion, le traitement des données relatives aux appels, la supervision, la statistique et la sécurité.

- **FONCTIONNALITÉ** : La plateforme a une capacité d'appels simultanés, d'une ligne d'accès internet et la possibilité de créer des groupements de lignes. Elle dispose d'un serveur vocal interactif pour la gestion de file d'attente et d'une fonctionnalité d'orientation vers le bon interlocuteur (Automatic call distributor). Le centre d'appel permet de stocker toutes les informations nécessaires pour l'analyse des appels et contient généralement un message d'accueil et une musique d'attente. Les heures d'ouverture et de fermeture du centre d'appel sont configurées selon le bon vouloir de l'Institution.

- **TRAITEMENT D'APPELS** : Le contrôle des appels (mise en attente, muet, conférence téléphonique, mise en écoute ou suivi d'appel, etc.), la possibilité de transférer l'appel (transfert d'appel vers d'autre poste de téléconseiller ou numéro de dehors du système) et la gestion de l'historique des appels.

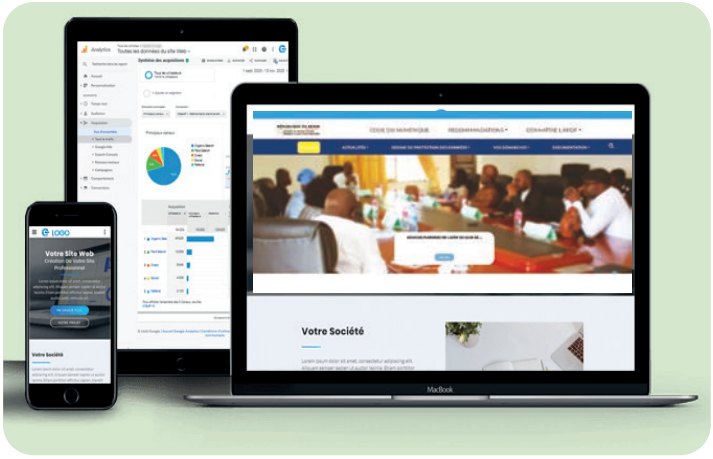
- **SUPERVISION ET STATISTIQUES** : Cette option permet de générer un résumé de chaque appel avec la possibilité de sauvegarder, d'établir le tableau de bord en temps réel des différents appels. Le système dispose

d'une interface Administrateur qui facilite la supervision et toutes les activités de chaque utilisateur connecté ou non.

- **ACCÈS ET SÉCURITÉ** : Chaque user/admin dispose d'un compte et d'un accès avec des identifiants personnels. L'utilisateur pourra y accéder à partir de n'importe quel poste.

II LA MODERNISATION DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS DE L'APDP

A- La refonte du site web



Dans l'optique d'offrir un service de qualité aux usagers, l'APDP a entrepri la refonte de son site web. Ainsi, il sera mis à la disposition des usagers une plateforme web offrant des e-services (services en ligne).

Cette plateforme permettra aux usagers d'enregistrer les demandes d'avis, de déclaration ou d'autorisation ou toutes autres demandes depuis le site internet.

Cette solution aide l'usager à vérifier le statut de sa demande en scannant son QR-Code ou en renseignant le numéro d'identification provisoire de son dossier dans un champ de recherche. Une notification est envoyée chaque fois que le statut d'une demande change.

La plateforme offrira des formations en ligne à l'endroit des Délégués à la Protection des Données Personnelles, permettra d'obtenir le certificat de conformité, de vérifier la conformité d'une entreprise, de télécharger la version complète d'une délibération, de faire une demande de pictogramme et de vérifier l'authenticité d'une décision.

Cette solution de dématérialisation accentuera le processus de traitement aux fins de rendre les décisions dans les meilleurs délais.

B- Identification des documents entrants avec génération de QR code

L'APDP a mis en place un processus d'identification des documents entrants et sortants via sa nouvelle plateforme de génération de QR code. Cette plateforme assure la gestion intégrée de la correspondance des dossiers, le classement des services et l'archivage par identification unique et authentification. Elle permet de suivre les demandes, sécuriser les documents entrants et sortants, et faciliter la mise à jour systématique des requêtes en cas de complément, modification ou annulation.

C- Intégration des workflows de gestion des dossiers dans la plateforme « de génération de QR code et de gestion intégrée de la correspondance des dossiers, du classement des services et de l'archivage par identification unique et l'authentification »

Dans la dynamique d'améliorer ses prestations au titre de l'année 2022 l'APDP a procédé à l'actualisation de sa plateforme de génération de QR code et de gestion intégrée de la correspondance, des dossiers, du classement, des services et de l'archivage par l'identification unique et l'authentification.

Il est important de rappeler que cette deuxième version de la plateforme se focalisera notamment sur les fonctionnalités suivantes :

- ☑ *Échange d'informations avec le site web ;*
- ☑ *Enregistrement dynamique du dossier dans la bibliothèque ;*
- ☑ *Gestion des notifications de traitement des dossiers ;*
- ☑ *Création de discussion sur les dossiers ;*
- ☑ *Option de filtres ;*
- ☑ *Gestion des types de dossiers ;*
- ☑ *Option de filtre par requérant, par date et par type de dossier ;*
- ☑ *Historique des accès aux fichiers et dossiers ;*
- ☑ *Gestion de la nomenclature des fichiers à ajouter ;*
- ☑ *Gestion des directions, des services ;*
- ☑ *Ajout de nouvelle tâche et sous tâches ;*
- ☑ *Notification nouvelle tâche ;*
- ☑ *Commentaires sur les tâches ;*
- ☑ *Suivi des tâches ;*
- ☑ *Assignation ;*
- ☑ *Gestion des privilèges des tâches ;*
- ☑ *Ajout requérant ;*
- ☑ *Recherche d'un requérant ;*
- ☑ *Options de tri ;*
- ☑ *Export de la liste des requérants ;*
- ☑ *Création de groupes de discussion ;*
- ☑ *Échange de fichiers.*

E- Acquisition de serveurs

❖ SALLE SERVEUR

L'Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) a récemment entrepris un projet visant l'amélioration de la gestion de son intranet, la fourniture de ses services numériques et la sécurité de son système d'information. Pour atteindre cet objectif, elle a procédé à l'aménagement de la salle serveur.



La salle serveur est équipée d'une infrastructure de sécurité de pointe dont l'objectif principal est de garantir la

confidentialité et l'intégrité des données stockées.

En outre, l'aménagement de cette salle serveur a permis à l'APDP d'améliorer considérablement sa capacité à gérer son intranet et à fournir des services numériques sécurisés de qualité à ses employés et aux citoyens. En effet, l'intranet de l'APDP sera plus rapide, plus fiable et plus sécurisé, ce qui permet à tous les utilisateurs d'accéder aux informations et aux services dont ils ont besoin en toute confiance.

❖ ACQUISITION DES SERVEURS NAS



L'APDP a investi dans l'acquisition de serveurs NAS (Network Attached Storage) permettant la sauvegarde, la collaboration et la sécurisation des données stockées.

Ce choix répond à un besoin de plus en plus pressant de stocker et gérer de grandes quantités de données en toute sécurité. Les serveurs NAS acquis par l'Autorité permettent de stocker des données de manière centralisée et de les rendre accessibles à plusieurs utilisateurs à la fois, depuis différents appareils. Ils offrent également des fonctionnalités de récupération des données en cas de perte ou de panne de disque dur.

Enfin, l'utilisation de serveurs NAS permet à l'APDP de renforcer la sécurité de ses données en les stockant localement, plutôt que d'utiliser des services de stockage en ligne tiers, qui peuvent être vulnérables aux attaques de pirates informatiques.

❖ MISE EN PLACE DU CONTRÔLE D'ACCÈS



La sécurité des locaux est une préoccupation majeure pour l'APDP, qui est chargée de veiller à la protection des données personnelles des citoyens. Le système de contrôle d'accès mis en place permet de limiter l'accès aux locaux de l'APDP aux seules personnes autorisées, en vérifiant leur identité grâce à un badge, un code numérique (digit code) ou une empreinte digitale.

Chaque moyen d'accès sera détaillé de la façon suivante :

- ✓ Le système de contrôle d'accès par badge permet aux employés de l'APDP d'accéder aux locaux en présentant un badge d'identification personnel. Ce système garantit que seuls les employés autorisés peuvent accéder aux locaux et assure un suivi de la présence du personnel au poste ;
- ✓ Le système de contrôle d'accès par digit code permet d'authentifier les utilisateurs en saisissant un code numérique personnel. Ce système garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux locaux de l'APDP ;
- ✓ Enfin, le système de contrôle d'accès par empreinte digitale est la solution la plus avancée en termes de sécurité. Ce système utilise la reconnaissance de l'empreinte digitale pour authentifier les utilisateurs. Il garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux locaux de l'APDP et offre une sécurité accrue, car les empreintes digitales sont uniques pour chaque individu.

III POINT FINANCIER

Le point financier de l'exercice 2022 présente la gestion financière globale de l'année qui s'articule autour des volets :

- ✓ *Mobilisation des ressources ;*
- ✓ *Utilisation des ressources ;*
- ✓ *Respect des dispositions légales en matière de contrôle et de reddition des comptes.*

A- Mobilisation des ressources

L'APDP a bénéficié pour son fonctionnement au titre de l'année 2022 d'une subvention inscrite au budget général de l'État pour un montant quatre cent quatre-vingt-huit millions deux cent soixante-dix-sept mille (488 277 000) FCFA.

Courant l'année, ces ressources ont été mobilisées à 100%.

B- Utilisation des ressources

Au 31 décembre 2022, le budget a été exécuté à hauteur de quatre cent huit millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-huit (408 492 538) FCFA, base ordonnancement. Il se dégage ainsi un taux d'exécution de 83,66%.

Il convient de préciser que pour quelques prestations réalisées, les paiements n'ont pas pu être effectués avant la clôture de l'exercice. Il s'agit principalement des primes de sevrage des anciens conseillers de la 2ème mandature, qui sont toujours en attente de clarification.

C- Exécution des obligations légales

1- Contrôle

Le contrôle est lié aux travaux du commissariat aux comptes. Faisant suite à la présentation d'une communication sur la situation du commissariat aux comptes à l'APDP et aux recommandations formulées à cet effet, une clarification du Ministère de l'Economie et des Finances sur la mission d'un Commissaire aux comptes était nécessaire.

2- Etats financiers

Dans le cadre des travaux de reddition des comptes, l'élaboration des comptes de gestion et des états financiers 2021 a été finalisée. Une correspondance avait été adressée à la Présidente de la Cour des comptes aux fins de transmettre des comptes au titre de la gestion 2021 concernée. La Direction Financière et Comptable fait le suivi du dossier pour que le dépôt des comptes se fasse convenablement.

3- Budget gestion 2023

Le budget général de l'Etat a été voté par l'Assemblée Nationale. Les crédits ont été notifiés à tous les ministères et Institutions dont l'APDP. S'agissant de l'APDP, le budget inscrit à la section 010 du budget général de l'État est essentiellement constituée d'une dotation à l'instar des autres institutions de l'État et servira à la couverture des dépenses de l'Autorité au titre de l'année 2023. La dotation s'élève à un montant de **cinq cent cinquante-deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille (552 388 000) FCFA**, décomposé comme suit :

DÉPENSES DE PERSONNEL
(AGENTS DE L'ETAT)
64 111 000 FCFA

TRANSFERT COURANT
(SUBVENTIONS)
488 277 000 FCFA

La ligne «dépenses de personnel» ci-dessus ne fait pas l'objet de mandatement au profit de l'APDP. Elle est directement consommée par la Direction Générale du Budget et la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour payer les salaires des agents de l'État en service à l'APDP.

En ce qui concerne la subvention, elle est d'un montant égal à celui de l'exercice 2022.

Il convient de préciser que chaque année, l'Assemblée Nationale formule lors des échanges budgétaires des recommandations dans le sens d'une amélioration de cette subvention. Mais, elle est restée inchangée.

La subvention reçue permettra de mettre en œuvre les quatre axes stratégiques retenus dans le plan d'action de l'APDP. Il s'agit de :

AXE N°1	*Repositionner l'institution aux plans national et international.*
AXE N°2	*Faire approprier le régime légal de protection des données personnelles par les cibles.*
AXE N°3	*Améliorer la qualité du service public et la gouvernance de l'institution.*
AXE N°4	*Susciter la prise de conscience sur l'économie stratégique des données personnelles.*

Chaque axe a été décliné en activités dans le PTA 2023.

IV DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

La mise en œuvre du plan de travail 2022 de l'APDP n'est pas sans difficultés.

- L'insuffisance de ressources humaines dans les services techniques malgré l'effort de mise à disposition de stagiaires. On note également la nécessité de recruter un informaticien au profit du service contrôle et contentieux ;
- Le besoin de doter la Direction des Services Techniques de mobiliers et d'équipements informatiques ;
- L'APDP a pris l'initiative de rappeler aux responsables de traitement à divers niveaux et dans tous les secteurs publics et privés l'obligation de déclaration de tout traitement de données à caractère personnel avant sa mise en œuvre. Ainsi, plusieurs courriers ont été adressés à ces responsables de traitement. A ce niveau, les difficultés rencontrées sont relatives à la distribution de ces courriers dont les adresses des destinataires sont restées non localisées pour la plupart ;
- Avec la multiplication des dossiers de contentieux dont les procédures sont rigoureusement encadrées par la loi, il est noté un manque de célérité dans la rédaction des rapports d'instructions, ce qui entrave leur notification dans les délais à l'autre partie ;
- Le défaut de publication des résultats des procès- verbaux de marchés, une exigence de la loi, en raison de la non signature de ces PV par tous les membres des Commissions d'Ouverture et d'Evaluation des offres ;
- Le manque de chauffeur fait que la sortie des agents de l'APDP pour les courses de service est alternée et les conditions de voyages pour les missions ne sont pas des plus reluisantes ;
- Le retard dans la notification des décisions de délibérations aux requérants.





TROISIÈME PARTIE :

LES PERSPECTIVES DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET DE LA VIE PRIVÉE



LES PRÉOCCUPATIONS AU PLAN NATIONAL

I- IDENTIFICATION ET AUTHENTIFICATION DES DONNÉES PERSONNELLES

L'identification et l'authentification sont deux thèmes souvent confondus mais qui revêtent des sens différents. L'utilisateur doit être doté d'un identifiant qui lui est propre et doit s'authentifier avant toute utilisation des moyens informatiques. L'identification permet de connaitre l'identité alors que l'authentification permet de vérifier l'identité.

A- Identification, attribut d'identité et identifiant



L'identité d'un individu peut être définie comme étant la somme de toutes les caractéristiques qui font de cette personne qui elle est, par exemple son nom, sa date de naissance, son lieu de résidence ou d'autres informations. Ces caractéristiques sont appelées attributs d'identité. Ces attributs d'identité constituent ainsi des données à caractère personnel.

Un attribut d'identité peut également être un identifiant. Par exemple, on peut désigner une personne en utilisant son nom ou le numéro qui lui a été attribué. Il peut s'agir d'un identifiant commun (exemple : plusieurs personnes peuvent avoir la même date de naissance) ou unique, dans la mesure où il s'applique à une seule personne.

Il faut garder à l'esprit ces concepts et leurs caractéristiques lorsque l'on réfléchit à la façon d'élaborer et de mettre en œuvre des processus d'identification et d'authentification appropriés.

L'identification est pour ainsi dire la phase qui consiste à établir l'identité de l'utilisateur. Elle permet de répondre à la question qui êtes-vous ? L'utilisateur donne ou crée un identifiant qui l'identifie et qui lui est attribué individuellement. Cet identifiant est unique. L'identification consiste juste donc à donner son nom tandis que l'authentification qui est l'étape suivante est la vérification de cette déclaration.

B- L'authentification et les facteurs d'authentification des données à caractère personnel

L'authentification est une phase qui permet à l'utilisateur d'apporter la preuve de son identité. Elle permet de répondre à la question : êtes-vous réellement la personne que vous prétendez être ? L'utilisateur utilise alors un authentifiant ou un code secret que lui seul connait.



Plusieurs approches différentes permettent d'authentifier l'identité d'une personne, à savoir :

- ✓ Ce que l'on sait ou quelque chose que la personne connaît (par exemple, un mot de passe, un numéro d'identification personnel ou NIP, un numéro de compte, une couleur préférée, le nom du premier animal de compagnie) ;
- ✓ Ce que l'on a ou quelque chose que la personne possède (par exemple, une carte bancaire, un jeton d'authentification, une carte d'identité, un certificat de clé publique) ;
- ✓ Une caractéristique qui nous est propre ou quelque chose qui fait partie de la personne (ou que seule cette personne peut faire) (par exemple, un trait biométrique comme son visage, sa rétine ou sa voix, voire sa démarche).

Dans certains cas, un seul de ces éléments d'information suffit pour authentifier l'identité d'une personne et dans d'autres cas, des éléments peuvent être combinés.

Par exemple :

- ✓ Accès au courrier électronique au moyen d'un mot de passe - il s'agit d'un processus d'authentification à un facteur ayant trait à une information que la personne connaît ;
- ✓ Accès à un secteur restreint au moyen d'une carte d'identité à microcircuit intégré (une carte à puce) et d'un balayage de la main (biométrie) - il s'agit d'un processus d'authentification ***à deux facteurs*** qui repose sur un objet qui appartient à la personne (la carte à puce) et une caractéristique physique de la personne (le trait biométrique) ;
- ✓ Accès à un secteur restreint au moyen d'une carte à bande magnétique valide, d'un NIP à quatre caractères et d'un balayage de la main (biométrie) - il s'agit d'un processus d'authentification ***à trois facteurs*** qui repose sur un objet qui appartient à la personne (la carte), une information que la personne connaît (le NIP) et une caractéristique physique de la personne (le trait biométrique).

L'authentification d'un utilisateur est qualifiée de forte lorsqu'elle a recours à une combinaison d'au moins deux de ces catégories.

L'authentification reposant sur deux éléments de la même catégorie, par exemple un numéro de compte et un mot de passe :

- soit deux éléments d'information que la personne connaît ;

- est une authentification multicouche et non une authentification à plusieurs facteurs.

En plus des facteurs d'authentification énumérés ci-dessus, d'autres données comme un comportement adopté par la personne ou un geste qu'elle fait (ouvrir une session dans son compte à l'aide d'un ordinateur en particulier, utiliser sa carte de crédit à un certain endroit ou effectuer des recherches sur le Web par exemple) peut aider à authentifier l'identité d'une personne.

C- Moyens de renforcement du processus d'authentification des données personnelles

L'authentification est née du besoin de s'assurer que la personne qui s'identifie est bien qui elle prétend être. Afin d'éviter et de contrer les risques liés aux usurpations, il est important d'identifié les facteurs à risques et de recenser les précautions élémentaires.

1- Les risques liés aux mots de passe et quelques précautions fondamentales

Les principaux risques liés au mot de passe sont sa divulgation et sa faiblesse.

La divulgation d'un mot de passe est causée soit par négligence des règles («prêt» de ses identifiant et authentifiant à un collègue ou à sa hiérarchie) soit par un acte de malveillance (craquage de mot de passe, cheval de Troie, hameçonnage). La faiblesse d'un mot de passe constitue une faille sérieuse. Les techniques utilisées pour découvrir les mots de passe (craquage, ingénierie sociale) sont toujours efficaces lorsque ces derniers sont trop simplistes ou lorsqu'ils se rapportent à des éléments de la vie privée ou publique de la personne (prénom d'un enfant, marque de sa voiture, etc.). L'Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) recommande fortement de créer des mots de passe complexes.



Quelques habitudes fondamentales et élémentaires sont nécessaires au renforcement de l'authentification comme par exemple :

- ✓ Définir un identifiant unique par utilisateur et interdire les comptes partagés entre plusieurs utilisateurs. Dans le cas où l'utilisation d'identifiants génériques

ou partagés est incontournable, exiger une validation de la hiérarchie et mettre en œuvre des moyens pour les tracer.

- ✓ Dans le cas d'une authentification des utilisateurs basée sur des mots de passe, appliquer les règles de complexité suivantes pour le mot de passe :

  - → *Au moins 8 caractères comportant 3 des 4 types de caractères (majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux) si l'authentification prévoit une restriction de l'accès au compte (cas le plus courant) comme une temporisation d'accès au compte après plusieurs échecs, un « Captcha », un verrouillage du compte après 10 échecs ;*
  - → *12 caractères minimum et 4 types de caractères si l'authentification repose uniquement sur un mot de passe ;*
  - → *Plus de 5 caractères si l'authentification comprend une information complémentaire. L'information complémentaire doit utiliser un identifiant confidentiel d'au moins 7 caractères et bloquer le compte à la 5ème tentative infructueuse ;*
  - → *Le mot de passe peut ne faire que 4 caractères si l'authentification s'appuie sur un matériel détenu par la personne et si le mot de passe n'est utilisé que pour déverrouiller le dispositif matériel détenu en propre par la personne (par exemple une carte à puce ou téléphone portable) et qui celui-ci se bloque à la 3ème tentative infructueuse.*



Des moyens mnémotechniques permettent de créer des mots de passe complexe, par exemple, en ne conservant que des premières lettres des mots d'une phrase, en mettant une majuscule si le mot est un nom (ex : Chef), en gardant des signes de ponctuation (ex : '), en exprimant les nombres à l'aide des chiffres de 0 à 9 (ex : 1), en utilisant la phonétique.

Il est important d'obliger l'utilisateur à changer, dès sa première connexion, tout mot de passe attribué par un administrateur ou automatiquement par le système lors de la création du compte ou d'un renouvellement consécutif à un oubli.

2- Les précautions

Quelques gestes à éviter :

- ✓ *Communiquer son mot de passe à autrui ;*
- ✓ *Stocker ses mots de passe dans un fichier en clair, sur un papier ou dans un lieu facilement accessible à d'autres personnes ;*

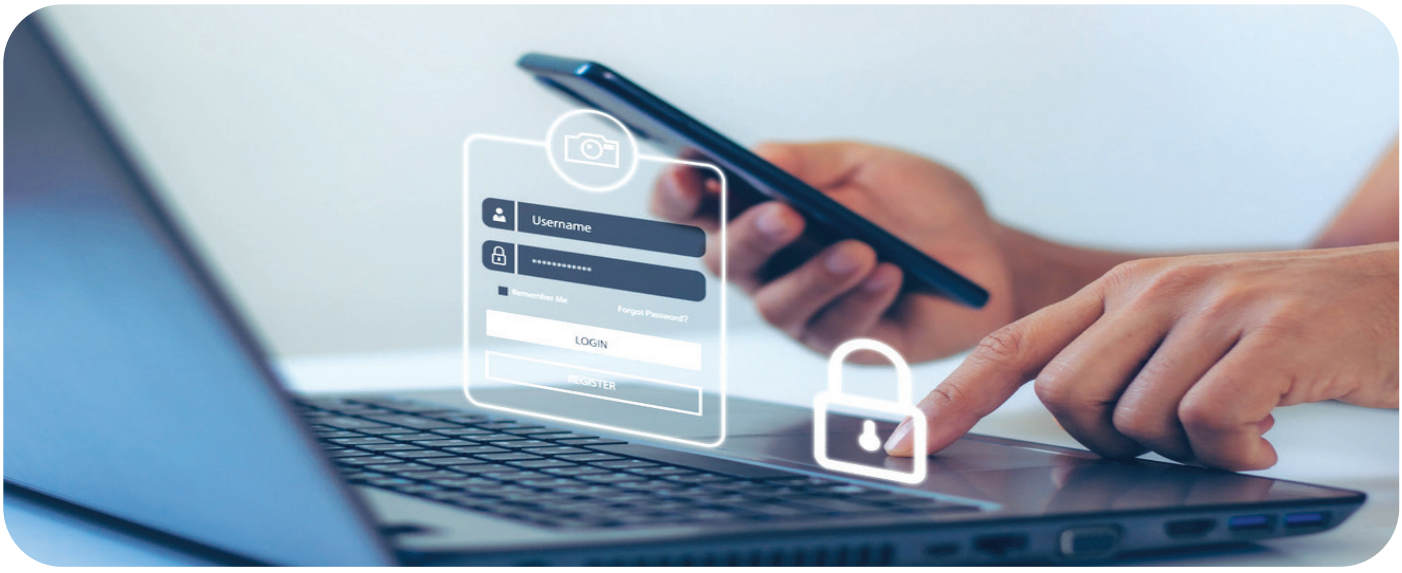
- ✓ *Enregistrer ses mots de passe dans son navigateur sans mot de passe maître;*
- ✓ *Utiliser des mots de passe ayant un lien avec soi (nom, date de naissance, etc.) ;*
- ✓ *Utiliser le même mot de passe pour des accès différents ;*
- ✓ *Conserver les mots de passe par défaut ;*
- ✓ *S'envoyer par e-mail ses propres mots de passe.*



Pour davantage de précautions de sécurité liées à l'authentification, il faut :

- ✓ *Privilégier l'authentification forte lorsque cela est possible ;*
- ✓ *Limiter le nombre de tentatives d'accès aux comptes utilisateurs sur les postes de travail et bloquer temporairement le compte lorsque la limite est atteinte ;*
- ✓ *Imposer un renouvellement du mot de passe selon une périodicité pertinente et raisonnable ;*
- ✓ *Mettre en œuvre des moyens techniques pour faire respecter les règles relatives à l'authentification (par exemple : blocage du compte en cas de non renouvellement du mot de passe) ;*
- ✓ *Eviter, si possible, que les identifiants (ou logins) des utilisateurs soient ceux des comptes définis par défaut par les éditeurs de logiciels et désactiver les comptes par défaut ;*
- ✓ *Stocker les mots de passe de façon sécurisée au minimum hachés avec une fonction de hachage cryptographique.*

La sécurité de l'accès s'appuie sur la robustesse du mot de passe et sur la capacité à le garder secret.



II- LA GOUVERNANCE DES DONNÉES



Que ce soit au Bénin ou dans d'autres Etats, le nouveau contexte numérique mondial et régional fait que le sentiment d'usurper les données personnelles et d'insécurité est côtoyé au quotidien[1]. L'internet étant à l'image d'un open space, les risques de vol ou de récupération des données personnelles sont permanents. Les données servent parfois à cerner la personnalité d'un internaute, ses goûts, ses choix ou ses besoins. Créer un compte sur les réseaux sociaux nécessite des données personnelles. Et chaque internaute a un compte sur plusieurs réseaux à la fois, sans compter les adresses emails. Le vol de données peut mener à l'usurpation d'identité, le chantage, le spamming, l'hameçonnage, l'anxiété et le risque réputationnel. Pour les entreprises, la fuite des données peut engendrer des risques économiques, une atteinte à la notoriété, une baisse du chiffre d'affaires ou une perte financière. Dans le cas des gouvernements, il est souvent question de cyber espionnage. L'autre façon subtile de collecter les données personnelles passe par l'acceptation, à l'aveuglette, des conditions d'utilisation ou des cookies, lors de la création d'une adresse email ou de l'accès à un site web. Diverses sortes de cookies [de cession, techniques, publicitaires ou de navigation] permettent au propriétaire de site web de connaître les habitudes des internautes en termes de publicité et de diffusion d'informations.

Face à l'utilisation d'internet à tous les niveaux de la société[2], les pouvoirs publics ont commencé par manifester une crainte à l'égard des systèmes ayant la capacité d'identifier des déterminants de la personne qui peuvent se retourner contre elle[3]. C'est d'ailleurs cette crainte répétitive qui les conduira à l'édification d'un système de protection. Ce système s'est traduit par l'adoption d'une gamme de textes et l'institutionnalisation d'organes investis d'une mission de protection[4]. Des textes

1 En 2016, par exemple, la cybercriminalité nous rappelle un rapport d'étude a coûté 36 millions USD à l'économie kényane, 573 millions USD à l'économie sud-africaine et 500 millions USD à l'économie nigériane.

2 En 2019, seuls 28 % d'Africains utilisaient Internet et les acheteurs en ligne étaient encore relativement peu nombreux. Ils devraient atteindre 39,5 %, selon les estimations de Statitica et de l'Union internationale des télécommunications (UIT). En 2020, que ce soit via Zoom et WhatsApp ou via Facebook, Instagram ou TikTok, les données échangées par minute ont été impressionnantes. Selon le média tech clubic.com, sur Facebook, quelques 147 000 photos ont été publiées et 150 000 messages partagés. Plus de 208 000 personnes ont participé aux réunions Zoom et près de 42 millions de messages ont été échangés sur WhatsApp. Et chaque minute, plus de 2 700 téléchargements ont été effectués sur TikTok. Ces chiffres sont en nette progression.

3 **DETCHENOU (Y.)** cité **TCHOKPODO (M.),** «Afrique: Lorsque vos données personnelles sont volées, tout peut arriver… », disponible sur https://cio-mag.com/afrique-lorsque-vos-donnees-personnelles-sont-volees-tout-peut-arriver/ , consulté le vendredi 24 février 2023 à 12h 34.

4 **BABALOLA (O.)** et **SESAN (Gb.)**, Autorités de protection des données (dpas) en Afrique: Un rapport sur la création, l'indépendance, l'impartialité et l'efficacité des autorités de contrôle de la protection des données au cours de leurs deux décennies

adoptés l'on note la responsabilisation des entités qui collectent des données et l'émergence de grands concepts qui concourent à la protection des données personnelles. L'un de ces concepts est la gouvernance des données.

La gouvernance[5] des données est l'ensemble des processus, fonctions, règles, normes et paramètres qui garantissent que les informations sont utilisées de manière efficace et efficiente pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs. Elle définit les procédures et les responsabilités pour assurer la qualité et la sécurité des données au sein de l'entreprise ou de l'organisation. Elle identifie également qui peut prendre quelle mesure**,** sur quelles données, dans quelle situation et par quelle méthode.



Les données personnelles sont toutes informations confidentielles ou publiques permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique.[6] Au Bénin le code du numérique, fait constater le Président **Yvon DETCHENOU**, « y intègre le son et l'image en précisant que la nature de l'information importe peu de même que le support dès lors qu'elle est relative à une personne physique identifiée ou identifiable à travers des éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale, économique[7] *ou numérique*»[8].

d'existence sur le continent, Julliet 2021, p.7.

5 A propos de la notion de gouvernance voir: **PITSEYS (J.)**, « Le concept de gouvernance », in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2010/2 Volume 65 pp. 207 à 228. **–PAQUET (G.)**, « La gouvernance en tant que manière de voir : le paradigme de l'apprentissage collectif », in L. Cardinal, C. Andrew (dir.), La démocratie à l'épreuve de la gouvernance, Presses de l'Université d'Ottawa, 2000, p. 9.

6 Cette définition a le mérite de réaliser le consensus que la notion d'information ne permet pas d'obtenir puisque l'information ne peut être réduite à la donnée. Elles sont de nature différentes: l'information est dynamique la donnée se retrouve figée d'autant plus qu'elle est personnelle et identifiante Elles posent des problématiques différentes : l'information est aujourd'hui confrontée avec le phénomène des fake news à une problématique majeure de véracité de l'expression libre et donc à une question de fiabilité et il ne peut être dénié que les technologies y soient étrangères, tandis que la donnée reste protégée par une structure scientifique ou technique (politique de sécurité des systèmes d'information) régie par les principes de sécurité, disponibilité, intégrité, traçabilité voire confidentialité) ou une identification personnelle Elles sont encadrées différemment dans les pays : les lois sur l'information, la presse et l'audiovisuel restent différentes des réglementations des droits d'auteurs, de la propriété intellectuelle et de la protection des données personnelles. Elles sont régulées différemment : la régulation de l'information est plus éthique tandis que celle de la donnée est plus légale.
Elle a le mérite d'affirmer l'invariabilité de la donnée personnelle quelque soit la sphère privée ou publique dans laquelle elle est considérée et d'en assurer la prépondérance sur l'information au coeur même de la protection de la vie privée et des libertés individuelles.

7 Cette clarification est utile pour ne pas ramener les préoccupations relatives aux données personnelles à une question du numérique. En effet le numérique ne donne aux données personnelles qui ont toujours existé qu'une circulation, une importance et une valeur nouvelles. Mais il est utile aussi de relever que l'identité numérique est presque passée sous silence dans cette clarification alors que la protection des traces numériques est à l'heure de la digitalisation des interactions humaines, de la massification de la donnée comportementale et des nuisances que permettent l'écosystème, un enjeu stratégique et prioritaire pour les organisations qui en tirent profit comme pour les Etats qui en réalisent les potentialité et les effets stratégiques.

8 **DETCHENOU (Y.),** « Le juge et la protection des données personnelles », Communication à la 44ème Session de Formation

Concrètement, il s'agit d'informations comme le nom, le prénom, la date de naissance, la parenté, l'alliance, l'adresse postale, le numéro de téléphone, le matricule, le numéro de sécurité sociale, la voix, le numéro de carte bancaire, le groupe sanguin, le code ADN, l'adresse IP du terminal, l'identifiant de connexion informatique, l'empreinte numérique. A ce sujet, il faut observer que le matériel informatique, les téléphones mobiles, les réseaux sociaux et les objets connectés sont conçus pour traiter, stocker ou échanger des informations dont ils conservent les traces. Ces « traces » renseignent sur le profil de l'utilisateur, l'âge, le sexe, les goûts, la situation matrimoniale, la religion, le cercle de connaissance, les habitudes de vie, de connexion, la localisation, les déplacements journaliers, les pages consultées sur internet, les messages lus, les dispositions linguistiques (vocabulaire, mots que vous écrivez ou utilisez souvent,) les aptitudes (rapidité de saisie sur un clavier, maitrise du clavier) etc.

La lecture des exigences législatives et règlementaires en vigueur au Bénin permet de constater que les pouvoirs publics tiennent au fait que les organismes qui traitent les données personnelles puissent avoir recours à des processus qui fournissent des fonctionnalités avancées pour comprendre l'emplacement de toutes les données importantes, ce qui est essentiel pour l'intégration de celles-ci. Ces processus devraient en principe faciliter l'utilisation des éléments de données et leur relation avec les résultats commerciaux. Aussi, la règlementation en vigueur exhorte ces structures d'avoir un processus censé permettre la cartographie des données et d'avoir une meilleure présentation des données, une cohérente et une compréhension commune, tout en offrant aux unités opérationnelles la flexibilité dont elles ont besoin. De plus, il est devenu nécessaire de créer des processus pour assurer l'exactitude, l'intégrité et la cohérence des données. Il est également important de souligner que la nécessité d'avoir un processus qui fournit une plateforme permettant de répondre aux exigences réglementaires sur les données se fait ressentir.

L'un des procédés censés permettre d'atteindre cet idéal est la gouvernance des données. Si la gouvernance peut permettre d'atteindre cet idéal prôné par la législation en vigueur, n'apparait-elle pas comme une nécessité avérée ? Si oui les exigences qui la gouvernent ne font pas d'elles une nécessité encadrée ?

La gouvernance des données à une forme de « *janus* ». La gouvernance, d'abord, apparait comme un instrument nécessaire. Elle l'est parce qu'elle apporte une dimension humaine dans le monde de données hautement automatisé. Elle l'est aussi parce qu'elle établit des codes de conduite et des meilleures pratiques pour la gestion des données afin de répondre aux besoins et aux défis dans tous les domaines **(A).** La gouvernance, ensuite, apparait au regard de ses exigences comme une nécessité encadrée **(B)**.

A- Une nécessite avérée

Pour remporter le pari d'un monde où les données personnelles des citoyens pourraient bénéficier d'une digne protection, la gouvernance des données apparait comme une nécessité. Une nécessité parce qu'elle apparait comme un procédé par

lequel les entités publiques ou privées peuvent maitriser parfaitement les données collectées **(1)** et répondre aux exigences règlementaires en vigueur **(2)**.

1- La gouvernance des données : un processus favorisant l'emprise des organismes sur les données



La gouvernance des données apporte une dimension humaine dans ce monde des données fortement automatisé. Elle établit des codes de conduite et des bonnes pratiques en matière de gestion des données, afin de répondre aux besoins et inquiétudes dans tous les domaines: données et technologies bien sûr, mais aussi sécurité, conformité et autres aspects juridiques.

Une stratégie de gouvernance des données offre de nombreux avantages à une organisation qu'elle soit publique ou privée. Comme avantages, on peut citer entre autres :

- *Une compréhension commune des données : la gouvernance des données offre une vue cohérente des données et une terminologie commune, tout en laissant aux unités opérationnelles la flexibilité dont elles ont besoin ;*
- *Une meilleure qualité des données : la gouvernance des données crée un plan assurant l'exactitude des données, leur exhaustivité et leur cohérence ;*
- *Une carte des données : la gouvernance des données offre une fonctionnalité avancée de compréhension de l'emplacement de toutes les données liées aux entités clés, facteur indispensable de l'intégration des données. Tout comme un GPS permet de représenter une zone géographique et de guider les utilisateurs, la gouvernance des données rend les éléments de données plus faciles à utiliser et à connecter avec des résultats commerciaux ;*
- *Une vue à 360 degrés de chaque client et des autres entités de l'entreprise: la gouvernance des données établit un cadre dans lequel l'organisation partage « une seule version de la vérité » et assure la cohérence nécessaire entre toutes les entités et activités de l'entreprise ;*

La gouvernance des données n'est pas uniquement un processus favorisant l'emprise des organismes sur les données. Elle constitue un levier indispensable pour la mise en conformité.

2- La gouvernance des données : un levier indispensable pour la mise en conformité de l'entreprise

La mise en conformité représente la démarche permettant d'aboutir à la mise en œuvre de solutions et de processus garantissant la prise en charge d'une réglementation. Elle a, pour son effectivité, besoin de la gouvernance des données

parce que :

- *La gouvernance impulse la transversalité des actions*[9] *: Le facteur risque touchant l'ensemble de l'organisation, la mise en conformité doit bien évidemment être abordée à un niveau global. Ainsi, lors d'un contrôle de conformité réglementaire, il est primordial que l'ensemble de l'entreprise respecte les règles fixées. La gouvernance des données et la mise en conformité sont des projets d'entreprise. Elles relèvent des mêmes ressorts et besoins de compréhension des informations. Dans un contexte de données en silo, la conformité de leurs usages sera plus cohérente si elle tire partie d'une gouvernance de données globale ;*

- *La gouvernance s'appuie sur des rôles et responsabilités : dans le contexte de la mise en œuvre d'une gestion stratégique des actifs de données, la gouvernance des données est définie comme l'activité qui organise et exerce l'autorité et le contrôle. La gouvernance répond à la traçabilité exigée par la conformité réglementaire, et assure que les actions et les processus définis prennent en compte toutes les dimensions nécessaires. Elle vise à identifier les rôles et les responsabilités existants, afin de faire ressortir d'éventuelles contradictions ou incohérences. L'objectif est de créer un consensus qui redéfinit les rôles et les responsabilités, tout en leur donnant une cohérence globale. En ajoutant les composantes réglementaires, la conformité devient naturellement une extension ou une spécialisation de la gouvernance des données ;*

- *La gouvernance implique la formalisation de processus de traitement des données : certaines données alimentent des cycles de transformation et des cas d'utilisation qui peuvent être très variés au sein de l'entreprise. La conformité a besoin d'identifier tous les cas d'utilisation des données, d'en connaître l'origine et les destinations, y compris à l'extérieur de l'entreprise. Force est d'admettre qu'un projet de mise en conformité ne peut satisfaire ce type de demande. Pour y répondre, une organisation permanente est nécessaire, avec des processus de traitement de l'information associés. Ces derniers relèvent de la gouvernance, et au risque de nous répéter, s'inscrit dans une logique globale ;*

- *La gouvernance des données analyse l'existant*[10]*: Il est essentiel d'appréhender le plus précisément possible la répartition des données présentes dans l'ensemble du SI de votre entreprise, en incluant également leurs transformations. La mise en conformité implique de dresser une*

9 Imaginez une unité métier démarrant un projet de mise en conformité. Son objectif est de répondre point par point aux contraintes réglementaires. Le projet est mené à son terme, le métier a rempli tous les critères de conformité. Le projet est-il une réussite pour autant? On peut, dans l'absolu, mener une démarche de mise en conformité par silo de données. Mais, dans ce cas, garantir l'homogénéité des décisions et des actions à l'échelle de l'entreprise relèvera de la gageure. À défaut d'actions fortes et pérennes de la direction, avec le temps, le projet isolé risque de s'enliser, entraînant progressivement une marginalisation des programmes de conformité.

10 Le processus de mise en conformité commence. Nous connaissons le détail des législations qui définissent les périmètres d'action. Mais comment puis-je identifier et localiser les données et les traitements, puis évaluer les risques induits ? En résumé, comment savoir ce qui est nécessaire pour garantir la conformité, sans maîtriser son écosystème de données ? Comment rendre conforme ce que l'on ne connaît pas ?

cartographie détaillée de son écosystème, en identifiant chaque usage, chaque traitement et chaque intervenant. Or, la gouvernance met en œuvre des processus d'identification et de classification des données, de leur contenu, de leur producteur et de leur utilisation. Parallèlement, elle désigne des responsables de données qui sont les sachants et jouent le rôle d'arbitre. En assurant une logique inter-métier, la gouvernance identifie les tenants et les aboutissants des utilisations, en général à l'aide d'un outil, tel qu'un catalogue de données ;

- *La gouvernance des données évalue les risques : comme le démontrent les exemples précédents, il est primordial d'identifier l'ensemble des contraintes présentant des risques réels. Leurs conséquences pouvant être importantes pour l'ensemble de l'entreprise et même, dans certains cas, altérer le fonctionnement de certaines activités métier. La priorisation et le management des risques devient donc une dimension essentielle à tout projet de mise en conformité. Or, la méthodologie déployée par la gouvernance de données implique la mise en œuvre de certains outils de sélection des périmètres. Il s'agit d'un excellent support pour intégrer la dimension risque.*

La gouvernance comme toute opération ou processus a ses exigences. C'est d'ailleurs ce qui fait d'elle une nécessité conditionnée.

B- Une nécessité conditionnée

L'analyse de la législation en vigueur offre une double version. Une première version selon laquelle le Code du numérique accorde plus de latitude et de liberté au Responsable de Traitement. Une deuxième version selon laquelle le Responsable de traitement est assujetti à une variété d'obligations. Ces obligations s'exportent sur le terrain de la gouvernance et font de cette gouvernance une nécessité conditionnée **(1)**. A côté de ces obligations, tout responsable de traitement dans la mise en place d'une gouvernance se doit d'accomplir certaines démarches **(2).**

1- Le respect des obligations de traitement des données

La gouvernance des données personnelles, telle qu'elle ressort de règles gouvernant les données personnelles, s'appuie sur plusieurs principes qui expriment l'esprit du Code du numérique. Il s'agit en effet de responsabiliser les responsables de traitement et sous-traitants en les enjoignant de respecter certaines obligations. C'est une émanation du principe d'accountability qui exige la mise en œuvre de systèmes de contrôles internes et de mécanismes destinés à assurer la bonne application de la règlementation en vigueur.



- ✓ **L'Obligation de déclarer**[11] le traitement de données personnelles auprès de l'APDP Cette obligation met à la charge du Responsable de Traitement (organismes publics ou privés), la déclaration préalable auprès de l'Autorité de tous les traitements automatisés ou non automatisés (sauf les cas de dispenses prévus par les dispositions de l'article 410 du code du numérique) qu'il exécute et comportant des données à caractère personnel, avant leur mise en œuvre ou, l'inscription dans un registre tenu par la personne désignée à cet effet par ledit Responsable de Traitement.

- ✓ **L'Obligation d'information**[12]. Elle consiste à communiquer à la personne concernée par le traitement, tous les éléments d'appréciation tels que les informations relatives au Responsable de Traitement, la finalité dudit traitement, les droits, etc. qui lui permettront de comprendre l'usage qui sera fait de ses données personnelles collectées et de donner librement et consciemment son accord / consentement.

- ✓ **L'Obligation d'assurer la confidentialité et la sécurité des données traitées**[13]. Elle consiste à traiter les données à caractère personnel de façon confidentielle et à mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées garantissant la sécurité des données.

- ✓ **L'obligation de respecter des différents droits des personnes concernées par le traitement**[14]. Le Responsable de Traitement, le sous-traitant ou son représentant doit garantir aux personnes dont les informations sont traitées, une série de droits définie par le législateur : le consentement, le droit à l'information préalable, le droit d'accès, le droit d'opposition, le droit de rectification et de suppression, le droit à l'oubli, etc.

- ✓ **L'obligation de tenir un registre des activités liées au traitement**. Chaque Responsable de Traitement et, le cas échéant, le représentant du Responsable de Traitement tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte des mentions obligatoires définies par le législateur.

- ✓ **L'obligation d'établir un rapport annuel à transmettre à l'APDP**. Le responsable de traitement ou son représentant est tenu d'établir, chaque année, un rapport des activités de traitement qu'il a menées. Il adresse ce rapport à l'APDP au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'activité. La mise en conformité d'une entité traitant les données pour qu'elle soit effective nécessite l'adoption d'une démarche de la part du Responsable de Traitement. Ces démarches autrement appelées points de la conformité feront l'objet d'amples développements dans la rubrique suivante.

---

11 L'obligation de déclarer le traitement des données personnelles est consacrée par les articles 405 et 407 du code du numérique.

12 L'obligation d'information est prévue par l'article 415 du code du numérique

13 L'Obligation d'assurer la confidentialité et la sécurité des données traitées est consacrée par les articles 425 et 426 du code du numérique.

14 L'obligation de respecter des différents droits des personnes concernées par le traitement est consacré par les articles 415, 437, 440 et 441 du code du numérique

En respectant les obligations étudiées tout responsable de traitement doit accomplir certaines formalités.

2- L'accomplissement des démarches organisationnelles

L'objectif le plus couramment associé à la gouvernance des données est la normalisation des définitions de données dans une entreprise ou une organisation. Les autres objectifs dépendent de chaque programme.

C'est au Responsable de traitement qu'il revient d'accomplir des démarches. Il doit, s'il est mû par le souci d'une gouvernance effective et efficace :

- ✓ **Déterminer la stratégie de l'entreprise sur la Data** : l'entité qui traite les données ne pourra qu'accompagner la définition de la stratégie data ; décliner la stratégie dans les différentes directions ; développer la culture data de la direction au travers du coaching ; participer à expliciter la stratégie data ;
- ✓ **Définir les rôles et l'organisation** : il s'agira pour le Responsable de Traitement de mettre en place les rituels du comité data ; introduire le volet data dans les instances déjà en place ; définir les fiches de postes et les missions ; accompagner les prises de fonction avec du coaching ou des managers de transition ;
- ✓ **Préciser la gouvernance** : il doit définir les règles, standards, principes, processus, acteurs et organisation ; déterminer leur mise en œuvre et les interactions avec l'organisation existante ; cadrer l'évolution des règles, les processus de modifications et de dérogations.
- ✓ Planifier et superviser les projets de Data Management **;**
- ✓ Collecter, structurer et formaliser les besoins ;
- ✓ Aider aux choix des outils[15] ;
- ✓ Gérer les portefeuilles de projets liés à la data et contrôler et coordonner les activités « Données » ;
- ✓ Garantir la conformité aux règles et principes de gouvernance ;
- ✓ Communiquer et promouvoir la valeur des données et mettre en place les plans de communication ;
- ✓ Diffuser la culture data dans l'entreprise ;
- ✓ Former le personnel autour des enjeux de la data.

15 Outils de gouvernance des données
Afin d'adopter la bonne approche de gouvernance pour votre organisation, optez pour des outils open source évolutifs, qui peuvent être intégrés rapidement et à faible coût avec votre environnement.
De plus, une plate-forme cloud permet une connexion rapide à des fonctionnalités robustes, faciles à utiliser et abordables. Les solutions cloud évitent également les frais supplémentaires liés aux serveurs sur site.
Lorsque vous comparez les outils de gouvernance des données, retenez ceux qui vous aideront à obtenir les avantages commerciaux que vous avez définis dans votre stratégie de gouvernance.
Lorsque vous comparez les outils de gouvernance des données, retenez ceux qui vous aideront à obtenir les avantages commerciaux que vous avez définis dans votre stratégie de gouvernance.

III- QUELQUES DIFFICULTÉS LIÉES À L'EFFECTIVITÉ DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans sa monture actuelle, la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021 comporte quelques dispositions qui méritent d'être revues afin de le rendre plus compréhensibles, plus simples d'application.

Au nombre de ces dispositions, on peut noter :

A- Nature juridique de l'avertissement et de la mise en demeure

L'article 452 intitulé « sanctions et mesures administratives" dispose :



« L'AUTORITÉ PEUT PRONONCER UN AVERTISSEMENT À L'ENCONTRE DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT QUI NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT LIVRE.

ELLE PEUT ÉGALEMENT METTRE EN DEMEURE LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE FAIRE CESSER LE MANQUEMENT CONSTATÉ DANS UN DÉLAI FIXÉ QUI NE PEUT EXCÉDER HUIT (08) JOURS. »

Quant à l'article 453 intitulé «Manquements graves», il dispose : « *Constitue des manquements graves, au titre du présent code, le fait de :*

1. *procéder à une collecte déloyale de données à caractère personnel ;*
2. *communiquer à un tiers non autorisé des données à caractère personnel;*
3. *procéder à la collecte de données sensibles, de données relatives à des infractions ou à un numéro national d'identification sans respecter les conditions légales ;*
4. *procéder à la collecte ou à l'utilisation de données à caractère personnel ayant pour conséquence de provoquer une atteinte grave aux droits fondamentaux ou à l'intimité de la vie privée physique concernée ;*
5. *empêcher les services de l'Autorité d'effectuer une mission de contrôle sur place ou faire preuve d'obstruction lors de la réalisation d'une telle mission. »*

Enfin, l'article 454 intitulé **" Types de sanction "** dispose : « *Lorsque le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure, l'Autorité peut prononcer à son encontre, dans le respect du principe du contradictoire, les sanctions suivantes:*

1. *une sanction pécuniaire, à l'exception des cas où les traitements sont mis en œuvre par l'État ;*
2. *une injonction de cesser le traitement des données à caractère personnel;*
3. *un retrait définitif ou temporaire de l'autorisation accordée en application des dispositions du présent Livre ;*
4. *un verrouillage de certaines données à caractère personnel.* »

Il ressort des trois articles sus-cités que l'avertissement et la mise en demeure ne sont pas des sanctions mais plutôt des mesures administratives ayant vocation de rappel à l'ordre.

Ainsi, le texte du chapitre VI pourrait être le suivant

Chapitre VI : Des mesures administratives et des sanctions

Article 452 : Des mesures administratives



« L'AUTORITÉ PEUT ADRESSER UN AVERTISSEMENT AU RESPONSABLE DU TRAITEMENT QUI NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT LIVRE.

ELLE PEUT ÉGALEMENT METTRE EN DEMEURE LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE FAIRE CESSER LE MANQUEMENT CONSTATÉ DANS UN DÉLAI FIXÉ QUI NE PEUT EXCÉDER HUIT (08) JOURS. »

B- Attribution de compétence en matière de recours contre les décisions de l'Autorité

L'article 458 intitulé « Recours» dispose : « *les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente*»

L'APDP à une compétence nationale à l'instar de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes. (ARCEP).

Conformément à l'article 242 du Code du numérique, la chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître de l'appel contre les décisions rendues par l'ARCEP.

Il est souhaitable qu'il en soit de même pour l'APDP et que l'appel contre ses décisions relève de la compétence exclusive de la chambre administrative de la Cour suprême.

L'avantage serait d'éviter la divergence de jurisprudence si les justiciables sont autorisés à saisir la chambre administrative de leur choix.

C- La sanction des infractions pénales

La quasi-totalité des manquements au régime de la protection des données personnelles et de la vie privée, manquements dont la sanction est de la compétence de l'APDP, sont également énumérés à l'article 460 du code comme étant des infractions pénales punies des peines prévues à l'article 461.



Cela sous-entend que l'APDP devrait avoir le choix de la poursuite soit par elle-même, soit par les juridictions.

Cependant aucune disposition du Code du numérique ne permet formellement à l'APDP de saisir d'une plainte la juridiction pénale.

En effet, l'article 483 relatifs aux formalités, attributions pouvoirs et devoirs de l'Autorité dispose en ses points 8 et 9 :

« 8. *d'informer sans délai l'autorité judiciaire pour certains types d'infractions dont elle a connaissance* » ;

« 9. *d'informer, sans délai, le procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, des violations des dispositions du présent Livre, constitutives d'infractions pénales* ».

«informer» l'autorité judiciaire ou le Procureur de la République n'équivaut pas au dépôt d'une plainte ou à la saisine du Procureur de la République.

Le pouvoir de saisir le Procureur de la République est formellement reconnu à l'ARCEP suivant les dispositions de l'article 243 du Code du numérique.

Il devrait en être de même pour l'APDP avec la possibilité d'une citation directe, d'une plainte avec constitution de partie civile et même le dépôt de plainte auprès des autorités de police judiciaire.

Cette clarification induira une meilleure compréhension de l'article 483 point 7 qui dispose : « *d'effectuer, sans préjudice de toute action devant les tribunaux, des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une réclamation ou à la demande d'une autre Autorité de protection nationale, et informe la personne concernée, si elle l'a saisie d'une réclamation, du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable* »

D- La nécessité de reformulation de l'article 483 point 16

L'article 483 point 16 donne pouvoirs à l'Autorité « *de prononcer des sanctions administratives et pécuniaires à l'égard des responsables de traitement* ».

Etant donné que l'avertissement et la mise en demeure ne sont pas des sanctions,

ce point 16 de l'article 483 pourrait être réécrit comme suit : « *de prononcer des sanctions à l'égard des responsables de traitement* ».

En plus de ces observations, nous pouvons aussi évoquer les limites normatives et institutionnelles.

E- Les limites normatives

Les limites que posent certaines dispositions du Livre Vème du Code du numérique relatif à la protection des données personnelles relèvent essentiellement des insuffisances que présentent ce texte. En effet, certaines dispositions du livre Vème du code du numérique se révèlent équivoques d'une part et contraires l'une à l'autre dans leur esprit et dans leur lettre d'autre part**.**

1- L'équivocité révélée de certaines dispositions

L'effectivité des règles de protection des données à caractère personnel est tributaire de la clarté et de la précision desdites règles. Il appert malheureusement à la lecture du Livre Vème du Code du numérique, que certaines dispositions sont équivoques. Ainsi donc, l'application desdites dispositions trahissent l'esprit des règles de protection des données à caractère personnel, ce qui ne garantit pas une totale effectivité de la protection des données personnelles.

A titre illustratif, l'alinéa 2 de l'article 405 portant obligation de déclaration prévoit que : « ***En dehors des cas prévus par les dispositions du présent livre, tous les traitements de données à caractère personnel font l'objet d'une obligation de déclaration auprès de l'Autorité.*** »

Il ressort de la lecture de cet article, que tous les traitements de données à caractère personnel doivent être obligatoirement déclarés auprès de l'Autorité à l'exception des cas prévues par le Livre Vème.

Or l'expression « à l'exception des cas prévues par le Livre Vème » parait vague et imprécise. Il serait judicieux qu'en lieu et place de cette expression, le législateur procède à une liste exhaustive des cas de traitement de données personnelles non-assujettis à l'obligation de déclaration ou procède à un renvoi à l'article 382 portant exclusions.

Par ailleurs l'alinéa premier du même article dispose : « ***Les traitements automatisés ou non automatisés exécutés par des organismes publics ou privés et comportant des données à caractère personnel doivent, préalablement à leur mise en œuvre, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité ou être inscrits dans un registre tenu par la personne désignée à cet effet par le responsable du traitement ».*** Cette disposition n'est pas équivoque à la réalité mais il apparaît nécessaire d'en faire mention car l'application qui en est faite n'est conforme ni à la lettre ni à l'esprit de ladite disposition.

En effet, l'obligation de déclaration constitue certes une obligation préalable à la mise en œuvre de traitement des données personnelles, mais la tenue d'un registre par le responsable de traitement et dans lequel est inscrit lesdites données tient

également lieu d'une formalité préalable, en raison de la présence de la conjonction de coordination « **ou** » utilisé par le législateur. Conformément donc à l'esprit et à la lettre de l'article précité, les Responsables de Traitements devraient être dispensés de l'obligation de déclaration auprès de l'Autorité s'ils tiennent des registres dans lesquels sont inscrits les données personnelles. Ce qui n'est pas le cas dans la pratique. Les responsables de traitement sont appelés à déclarer systématiquement les traitements de données personnelles qu'ils entendent mettre en œuvre alors que la tenue des registres au sein de leurs structures tient lieu de cette obligation. Cette façon de procéder alourdit à bien d'égard, le processus de mise en conformité, ce qui ralentit l'effectivité de la protection des données personnelles.

En outre, les articles 458 et 482 du Livre Vème du Code du numérique portant recours, prévoient que les décisions prononçant une sanction ou les décisions de l'Autorité peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions administratives compétentes. Le législateur n'a pas pris le soin de préciser de quelles juridictions administratives compétentes il s'agit, comme le cas de l'article 292 du Code du numérique qui dispose que « ***Les décisions rendues par l'Autorité de régulation en application des articles 239 et 240 du présent code peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre administrative de la Cour Suprême dans un délai de trente (30) jours suivant leur notification aux intéressés*** ».

En outre l'article 408 du Livre Vème du Code du numérique portant exemptions prévoit que : « ***L'Autorité peut exempter certaines catégories de traitements de l'obligation de déclaration lorsque :***

1. ***(…) ;***
2. ***Le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données à caractère personnel pour garantir que les traitements ne soient pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées. Le correspondant est chargé notamment :***

   - ***D'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions du présent Livre ;***
   - ***De tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées aux articles 415 et 416 du présent code.***

   (…) ».

Ainsi donc, à la lecture de cette disposition, il ressort que le Responsable de Traitement, qui désigne un Délégué à la Protection des Données à caractère Personnel pour garantir que les traitements mis en œuvre par lui ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes concernées, devrait être exonéré de l'obligation de déclaration, ce qui n'est pas le cas dans la pratique. On constate même que ce sont les Délégués à la Protection des Données Personnelles désignés par les Responsables de Traitement qui procèdent à l'obligation de déclaration, ce qui constitue un contraste total avec l'esprit de l'article 408 précité.

Sommes toutes, il convient de procéder à une clarification des articles 405 et 408 afin de savoir si lesdits articles sont ambiguës ou si c'est leur application qui trahit l'esprit et la lettre de ces dispositions.

En sus de l'équivocité de certaines dispositions du Livre Vème du code du numérique, d'autres par contre se contredisent.

2- La contrariété révélée de certaines dispositions

La lecture des dispositions du Livre Vème du Code du numérique révèle que certaines dispositions se contredisent ou s'opposent. Ce qui constitue une véritable limite à l'application des règles de protection des données personnelles.

C'est le cas des articles 412 et 490 qui disposent respectivement :

« ***L'Autorité doit se prononcer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la demande d'avis, de déclaration ou d'autorisation.***

Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois, de trente (30) jours sur décision motivée de l'Autorité.

Si l'avis, la déclaration ou l'autorisation demandé à l'Autorité n'est pas rendu dans le délai prévu, la réponse est réputée favorable » ;

« Les différents délais prévus par les dispositions du présent Livre pour permettre à l'Autorité de statuer sont doublés en cas d'exercice par l'Autorité d'un des pouvoirs d'investigation prévus aux articles 488 ,487 et 490 du présent code ».

A la lecture de l'article 412, il ressort que l'Autorité dispose d'un délai de soixante jours pour se prononcer sur les requêtes d'avis, de déclaration ou d'autorisation qui lui sont soumis, prorogé d'un mois sur décision motivée. L'Autorité dispose donc d'un délai de trois mois en somme pour statuer.

L'article 490 quant à lui prévoit que les différents délais dont dispose l'Autorité pour statuer peuvent être doublés en cas d'exercice des pouvoirs d'investigation de l'Autorité.

Or, la prorogation d'un mois prévu par l'article 412 et qui porte le délai de réponse de l'Autorité à quatre-vingt-dix jours devrait suffire à l'Autorité pour exercer ses pouvoirs d'investigation. Le doublement de délai prévu par l'article 490 parait non nécessaire et vient contrarier l'esprit de l'article 412.

Au-delà de ces insuffisances que recèle le Livre Vème du Code du numérique, il existe des difficultés à la mise en œuvre des règles de protection des données personnelles.

F- Les limites institutionnelles

Les obstacles à la mise en œuvre des règles de protection des données personnelles sont multiples et non négligeables. En effet, l'institution garante de la protection des données personnelles qu'est l'APDP est confrontée à des difficultés au quotidien. La méconnaissance des dispositions du Livre Vème du Code du numérique constitue

un facteur tangible qui ne facilite pas leur application **(1).** De même, d'autres limites institutionnelles se posent **(2).**

1- La méconnaissance accrue des règles de protection des données personnelles malgré les efforts de sensibilisation

La méconnaissance des règles de protection des données personnelles résulte principalement de la négligence des enjeux et risques liés à la non-protection des données personnelles. En effet, certains acteurs aussi bien personnes physiques que morales n'ont toujours pas pris conscience des enjeux liés et les résultats désastreux qui pourraient découler de la non-protection de leurs données personnelles malgré les efforts de sensibilisation de l'Autorité.

Un autre problème à la base de la persistance de la méconnaissance des règles de protection est le faible taux d'alphabétisation de la population béninoise.

Tout ceci entraîne une non effectivité de la protection des données personnelles d'une part.

Aussi, d'autre part, malgré les efforts salutaires de l'Autorité, certaines dispositions ne trouvent toujours pas totale application dans la pratique. C'est le cas des articles 406 et 459 qui disposent respectivement :

- **Article 406** : simplification de l'obligation de déclaration

  « ***Pour les catégories les plus courantes de traitement des données à caractère personnel dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés et droits fondamentaux, l'Autorité établit et publie des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration.***

  Ces normes peuvent prendre en compte les codes de conduite homologués par l'Autorité ».

- **Article 459 : Publication**

« Les sanctions prononcées peuvent être rendues publiques par l'Autorité ».

En ce qui concerne l'article 406, l'établissement des normes qui doivent prendre en compte des codes de conduite, destinées à simplifier l'obligation de déclaration n'est pas encore totalement effectif.

La publication des sanctions rendues par l'Autorité n'est pas également effective, pour ce qui est de l'application de l'article 459.

2- Les autres limites institutionnelles

L'ineffectivité partielle de la protection des données personnelles relève également des situations suivantes :

- **Le non-déploiement de toutes les compétences de l'APDP en raison du problème de manque de ressources humaines :** En effet, un plus grand

nombre de ressources humaines dans les divers services de l'Autorité, en l'occurrence le service contrôle et contentieux et le service conformité conduira à un contrôle assidu du respect des normes de protection des données personnelles et une célérité sans faille dans le traitement des requêtes.

- **La résistance de certains responsables de traitement à l'accomplissement des obligations relatives à la mise en conformité/Le rejet de l'idée de la mise en conformité :** En effet, dans la pratique quotidienne, il n'est pas rare de constater le malaise qu'affichent les responsables de traitement face à l'obligation de mise en conformité, ainsi que la résistance farouche de certains à cette idée. Pour la plupart, ces derniers ne se décident à se mettre en conformité que pour éviter d'éventuelles sanctions.

Au terme de l'année échue, malgré les efforts non négligeables de l'Autorité, toutes les missions prévues n'ont pu malheureusement être exécutées.









LES PRÉOCCUPATIONS AU PLAN INTERNATIONAL

I- L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES BIG DATA





L'intelligence artificielle (IA) et le big data sont des domaines en constante évolution qui ont transformé notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. Toutefois, la collecte et l'exploitation de données à caractère personnel soulèvent des questions de protection de la vie privée et des droits des individus. Il sera mis en exergue dans cette partie les implications de l'IA et du big data sur les données à caractère personnel et les mesures prises pour garantir leur protection.

A- Intelligence Artificielle, Big Data et Données à Caractère Personnel



Le big data est une collection massive de données produites chaque jour dans le monde entier. L'IA est la capacité des machines à apprendre et à effectuer des tâches qui nécessitaient auparavant l'intelligence humaine. Les algorithmes d'IA sont conçus pour extraire des modèles à partir de grands ensembles de données, afin de fournir des informations utiles et des prévisions précises. Les entreprises

utilisent de plus en plus l'IA et le big data pour prendre des décisions éclairées, améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser les résultats.

Cependant, la collecte et l'utilisation de données à caractère personnel soulèvent des préoccupations en matière de protection de la vie privée et des droits des individus.

L'utilisation de l'IA et du big data peut contribuer à la protection des données à caractère personnel en permettant une meilleure gestion et sécurisation des données. Les algorithmes d'IA peuvent être utilisés pour détecter les anomalies dans les modèles de données, ce qui peut aider à identifier les tentatives de piratage ou d'usurpation d'identité. De plus, l'IA peut être utilisée pour rendre anonymes les données à caractère personnel, ce qui permet de préserver la vie privée des individus.

B- Réglementation des Données à Caractère Personnel

Pour protéger les données à caractère personnel, de nombreux pays ont adopté des réglementations strictes en matière de protection des données personnelles,



telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'Union Européenne, la convention de Malabo, la loi portant Code du numérique en République du Bénin... Ces réglementations énoncent les règles et les principes de base qui doivent être respectés lors de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de données à caractère personnel.

Par exemple, le code du numérique exige que les entreprises obtiennent le consentement explicite des individus pour la collecte et l'utilisation de leurs données à caractère personnel. Les individus ont également le droit de savoir quelles données sont collectées, comment elles sont utilisées et avec qui elles sont partagées. Ils ont également le droit de demander que leurs données soient effacées ou corrigées en cas d'inexactitude.

Les entreprises sont tenues de prendre des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données à caractère personnel, y compris des mesures techniques et organisationnelles pour prévenir l'accès non autorisé, la divulgation, la modification ou la destruction des données. Les entreprises doivent également signaler toute violation de données à caractère personnel à l'autorité de protection des données et aux personnes concernées dans les meilleurs délais.

L'application de ces réglementations est essentielle pour protéger les droits des individus et garantir que les entreprises collectent et utilisent les données à caractère personnel de manière responsable et éthique. En outre, l'IA et le big data peuvent également aider à garantir la conformité aux réglementations en détectant les violations de données et en surveillant les activités de traitement des données.

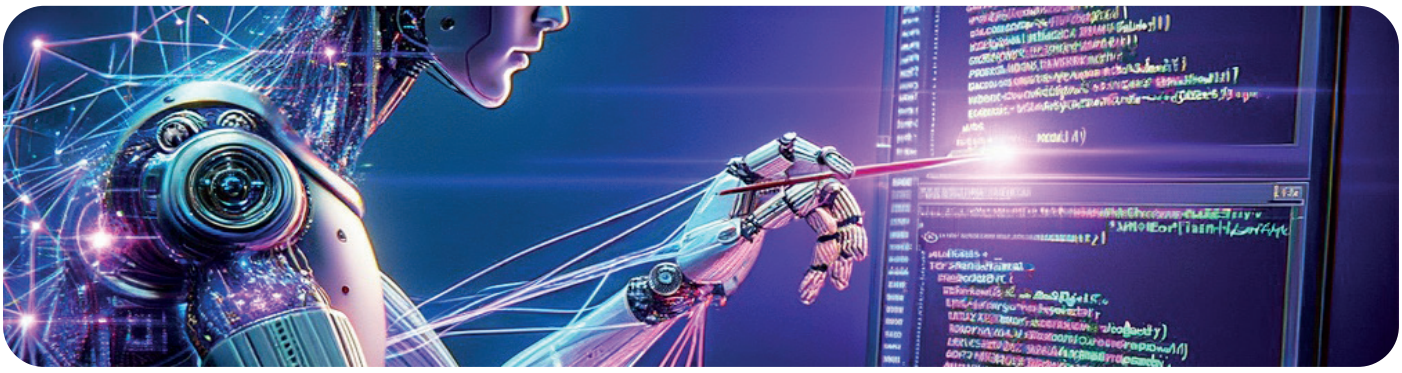
C- Défis liés à l'IA et au Big Data

Malgré les avantages potentiels de l'IA et du big data, il existe des défis importants liés à leur utilisation en relation avec les données à caractère personnel. Par exemple, les algorithmes d'IA peuvent être biaisés en raison de la qualité des données utilisées pour entraîner les modèles. Les biais peuvent se produire lorsque les données utilisées pour l'entraînement ne représentent pas de manière équitable la diversité de la population réelle. Cela peut entraîner des décisions discriminatoires ou préjudiciables pour certains groupes de personnes.

En outre, l'IA peut également avoir un impact sur la vie privée des individus en permettant des techniques de profilage qui peuvent être utilisées à des fins publicitaires ou de marketing. Les entreprises peuvent également utiliser l'IA pour collecter des données de manière non consentie, en utilisant des techniques telles que le traçage en ligne ou la collecte de données biométriques sans consentement.



Somme toute, l'IA et le big data ont le potentiel de transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne, mais ils soulèvent également des préoccupations en matière de protection des données à caractère personnel. Les réglementations strictes sont nécessaires pour garantir que les entreprises collectent et utilisent les données de manière responsable et éthique, tout en préservant la vie privée des individus. En outre, des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent être mises en place pour garantir la sécurité des données à caractère personnel. Il est également important que les utilisateurs soient conscients des risques et des opportunités liées à l'utilisation de l'IA et du big data, afin de prendre des décisions éclairées en matière de protection des données personnelles et de la vie privée.



II- ÉCONOMIE ET RÉGULATION DES DONNÉES PERSONNELLES



Les données personnelles sont devenues une ressource précieuse dans l'économie numérique moderne. Avec la montée en puissance d'Internet, des médias sociaux et de la technologie de l'information, la collecte, le stockage et l'utilisation des données personnelles sont devenus monnaie courante. Cependant, cela soulève d'importantes questions économiques et de protection de la vie privée. Dans cette thématique, nous allons explorer comment les données personnelles sont devenues un actif économique, les défis qu'elles posent en matière de protection de la vie privée, et comment la régulation tente de résoudre ces problèmes.

A- Économie des Données Personnelles

1- Valorisation des Données

Les données personnelles, telles que les informations démographiques, les préférences d'achat et les comportements en ligne, sont extrêmement précieuses pour les entreprises. Elles permettent de cibler efficacement les publicités, de personnaliser les services et de prendre des décisions commerciales éclairées. Les entreprises peuvent monétiser ces données en les vendant à des tiers ou en les utilisant pour améliorer leurs produits et services.



2- Modèles Économiques Basés sur les Données

De nombreuses entreprises technologiques adoptent des modèles économiques basés sur les données, où les services sont offerts gratuitement ou à un coût très faible en échange de la collecte de données personnelles. Par exemple, les réseaux sociaux recueillent des informations sur les préférences et les interactions des utilisateurs pour cibler des publicités pertinentes.



B- Défis de la Protection de la Vie Privée

1- Risques pour la Vie Privée



La collecte excessive et l'utilisation non autorisée de données personnelles peuvent compromettre la vie privée des individus. Des failles de sécurité peuvent entraîner des fuites de données, exposant ainsi les individus à des risques tels que la fraude, l'usurpation d'identité et le harcèlement en ligne.

2- Consentement et Transparence



Il est essentiel que les individus donnent leur consentement éclairé pour la collecte et l'utilisation de leurs données. Cependant, des politiques de confidentialité complexes et une collecte implicite des données sont courantes, ce qui rend difficile pour eux de comprendre comment leurs informations sont utilisées.

C- Régulation des Données Personnelles

1- Règlements Internationaux



Plusieurs réglementations ont été mises en place pour protéger les données personnelles. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'Union européenne est l'une des lois les plus strictes en matière de protection des données, imposant des sanctions sévères aux entreprises en cas de non-conformité.

2- Loi sur la Confidentialité en Ligne



Aux États-Unis, la Californie a adopté la California Consumer Privacy Act (CCPA), qui donne aux résidents californiens le droit de connaître quelles données sont collectées et de refuser leur vente. D'autres États envisagent des lois similaires.

3- Débats sur la Régulation



La régulation des données personnelles suscite des débats sur l'équilibre entre la protection de la vie privée et la libre entreprise. Certains estiment que des réglementations plus strictes sont nécessaires pour protéger les individus, tandis que d'autres s'inquiètent des contraintes sur l'innovation et la compétitivité des entreprises.


RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES
ACTÈRE PERSONNEL (A. P. D. P.)

ANNEXES

Annexe 1

ZOOM SUR LES MEMBRES DE LA QUATRIÈME MANDATURE

LES MEMBRES DE L'APDP

Le Bureau



Yvon DÉTCHÉNOU
Président



M. Amouda ABOU SEYDOU
Rapporteur

Les Conseillers



M. Yaya Worou AKIBOU SORO
Conseiller



M. Euric GUIDI
Conseiller



M. Mamadou W. ZOUMAROU
Conseiller



M. Judicaël TANDJIEKPON
Conseiller



M. Claude Dieu-Donné MONTCHO
Conseiller



M. Louis Augustin FIDEGNON
Conseiller

Commissaire du Gouvernement près l'APDP



Mme Félicité AHOUANDOGBO
née TALON

Annexe 2

LA LISTE DES DÉCISIONS RENDUES EN 2022

N°	RÉFÉRENCES DE DÉCISION	DEMANDEURS	OBJET	OBSERVATIONS
01	2022-01/AT/APDP/DST	BIIC	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
02	2022-02/AT/APDP/DST	SIMEAU	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
03	RD n° 001-2022/APDP/DST	ALAPINI Sandrino	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
04	2022-03/AT/APDP/DST	Cabinet LEADD	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles dans le cadre d'une enquête	Favorable assortie de recommandations
05	2022-04/AT/APDP/DST	Angélo Bénin	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
06	2022-05/AT/APDP/DST	SBIN Vidsur	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
07	2022-06/AT/APDP/DST	MTN MOBILE MONEY Interconexion	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles dans le cadre d'interconnexion	Favorable assortie de recommandations
08	RD n° 002-2022/APDP/DST	CRS	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
09	RD n° 003-2022/APDP/DST	MVI BEGA SARL vidsur	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
10	2022-07/AT/APDP/DST	ENGIE	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
11	2022-08/AT/APDP/DST	ANIP-LEI	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles dans le cadre de la liste electorale informatisée	Favorable assortie de recommandations
12	2022-09/AT/APDP/DST	Société ATRAL	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
13	2022-010/AT/APDP/DST	Monsieur ATCHADE	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
14	2022-011/AT/APDP/DST	SGB DACI	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles à travers l'outil DACI	Favorable assortie de recommandations

15	2022-012/AT/APDP/DST	SGB SGAO	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
16	2022-013/AT/APDP/DST	PRMP APDP	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des prestataires	Favorable assortie de recommandations
17	RD n° 04-2022/APDP/DST	FNM	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
18	RD n° 05-2022/APDP/DST	SANLAM Assuarnce	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
19	RD n° 06-2022/APDP/DST	CREMU	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
20	RD n° 07-2022/APDP/DST	Pharmacie sainte madélaine ZOGBOHOUE	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
21	RD n° 08-2022/APDP/DST	Société TOP SET Sarl	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
22	RD n° 09-2022/APDP/DST	VITUAL Bénin	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
23	2022-014/AT/APDP/DST	Pharmacie Alpha OMEGA)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
24	2022-015/AT/APDP/DST	Banque NSIA (vidsur)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
25	2022-016/AT/APDP/DST	SPACETEL (MTN) vidsur	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
26	2022-017/AT/APDP/DST	SGB TEAMS LITE	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles via l'outil TEAMS LITE	Favorable assortie de recommandations
27	2022-018/AT/APDP/DST	EASY ASSISTANCE	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
28	RD n° 010-2022/APDP/DST	Plan International bénin (videosur)	Déclartion de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
29	RD n° 11-2022/APDP/DST	Banque Bsic (vid-sur)	Déclartion de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
30	RD n° 012-2022/APDP/DST	We social Movements (vidéosur)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
31	RD n° 013-2022/APDP/DST	Hôtèl NOVOTEL et IBIS (vidéosur)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations

32	2022-019/AT/APDP/DST	Lydia Ludic	Autorisation aux fins de traitement de données biométrique	Favorable assortie de recommandations
33	2022-020/AT/APDP/DST	ASCOMA	Autorisation aux fins de traitement de données alphanumériques et biométriques	Favorable assortie de recommandations
34	2022-021/AT/APDP/DST	SBIN (salariés)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des salariés et prestataires	Favorable assortie de recommandations
35	2022-022/AT/APDP/DST	SBIN Salariés consultatnt	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des salariés et consultants	Favorable assortie de recommandations
36	2022-023/AT/APDP/DST	SBIN Clients	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
37	2022-024/AT/APDP/DST	IRD ASTHME	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles enquête ASTHME	Favorable assortie de recommandations
38	2022-025/AT/APDP/DST	IRD DECHAVANE	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles enquête palu	Favorable assortie de recommandations
39	2022-026/AT/APDP/DST	IRD GEnNAPMAL	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles enquête palu	Favorable assortie de recommandations
40	2022-027/AT/APDP/DST	ANATT (système immatriculation véhicules)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
41	2022-028/AT/APDP/DST	TECHNOSERVE site web	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
42	2022-029/AT/APDP/DST	ANIP- Personnes Physiques diaspora	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
43	2022-030/AT/APDP/DST	Ministère Santé site web emploisante	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
44	2022-031/AT/APDP/DST	Ministère Santé pass-sanitaire	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
45	2022-032/AT/APDP/DST	IRCB (essai clinique)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles dans le cadre d'un essai clinique	Favorable assortie de recommandations
46	2022-033/AT/APDP/DST	CREC (Site web)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
47	2022-040/AT/APDP/DST	Couscleoun	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
48	RD n° 014-2022/APDP/DST	CREC (vidsur)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations

49	2022-034/AT/APDP/DST	MTN MOMO Onango	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
50	2022-035/AT/APDP/DST	TAKATIM Site web	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
51	2022-036/AT/APDP/DST	URBAN Technologie	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
52	2022-037/AT/APDP/DST	Waouh Monde sarl	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
53	2022-038/AT/APDP/DST	SGB ADRIA	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
54	2022-039/AT/APDP/DST	APDP SCC	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles dans le cadre de ses activités	Favorable assortie de recommandations
55	RD n° 015-2022/APDP/DST	Amnesty International (vidsur)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
56	RD n° 016-2022/APDP/DST	APDP (vidéosurv)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
57	2022-041/AT/APDP/DST	Ministère de la Justice et de la Législation (Vidsurv)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
58	2022-042/AT/APDP/DST	Imprimerie Minute dimention	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
59	2022-043/AT/APDP/DST	UBA	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
60	2022-044/AT/APDP/DST	EWEL	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
61	2022-045/AT/APDP/DST	ISEL aéronef	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par aéronef	Favorable assortie de recommandations
62	2022-046/AT/APDP/DST	HOUSSOU Abdul Kader aéronef	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par aéronef	Favorable assortie de recommandations
63	RD n° 017-2022/APDP/DST	Mairie de Parakou (vidéosurv)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
64	RD n° 018-2022/APDP/DST	ANSSI (Vidéosurv)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
65	RD n° 019-2022/APDP/DST	ANDF (vidéosurv)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations

66	RD n° 020-2022/APDP/DST	SOBEBRA (Viédosurv)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
67	RD n° 021-2022/APDP/DST	Etablissement Olaitant AMIDOU	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
68	RD n° 022-2022/APDP/DST	Hôtèl Santa Maria (Vidsurv)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
69	RD n° 023-2022/APDP/DST	Nouvelle pharmacie Grand Marché	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
70	RD n° 024-2022/APDP/DST	PEBCO-Bethesda	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
71	RD n° 025-2022/APDP/DST	Pharmacie Ste Raphaéel	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
72	RD n° 026-2022/APDP/DST	Pharmacie sainte Bénoît	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
73	RD n° 027-2022/APDP/DST	BGFI Banque (Vidsur)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
74	RD n° 028-2022/APDP/DST	SONIBANK	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
75	RD n° 029-2022/APDP/DST	WEBHELP (Vidsur)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
76	RD n° 030-2022/APDP/DST	CCEI Banq (Vidsur)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
77	2022-047/AT/APDP/DST	FLUDOR SA	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
78	2022-048/AT/APDP/DST	PUMA SAU	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
79	2022-049/AT/APDP/DST	ASSI Casier judiciaire	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
80	2022-050/AT/APDP/DST	ASSI certificat de nationalité	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
81	2022-051/AT/APDP/DST	ASSI Passeport ordinaire biométrique	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
82	2022-052/AT/APDP/DST	ASSI Passeport diplomatique	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations

83	2022-053/AT/APDP/DST	ASSI Passeport de service	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
84	2022-054/AT/APDP/DST	ASSI Dévis raccordement EAU	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
85	2022-055/AT/APDP/DST	ASSI Dévis raccordement ENERGIE	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
86	2022-056/AT/APDP/DST	ASSI fonction Publique Admnistrative	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
87	2022-057/AT/APDP/DST	ASSI Authentification Electronique	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
88	RD N° 031/APDP/DST	Zoundja satellite (vidsur)	déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
89	RD N° 032/APDP/DST	Regie Inter-Media (Photographe)	déclaration de traitement de données personnelles par appareil photo	Favorable assortie de recommandations
90	RD N° 033/APDP/DST	ASSI pension retraité	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
91	RD N° 034/APDP/DST	ASSI Affiliation FNRB	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
92	RD N° 035/APDP/DST	ASSI RCCM	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
93	RD N° 036/APDP/DST	ASSI Prise en charge	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
94	RD N° 037/APDP/DST	ASSI attestaion non faillite	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
95	RD N° 038/APDP/DST	ASSI Permi de construire	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
96	RD N° 039/APDP/DST	ASSI certificat conformité environemental	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
97	RD N° 040/APDP/DST	ASSI e-Résultat	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
98	RD N° 041/APDP/DST	SBEE (clients)	Déclaration de traitement de données personnelles clients	Favorable assortie de recommandations

99	RD N° 042/APDP/DST	FNM (gestion RH)	Déclaration de traitement de données personnelles dans le cadre de la gestion RH	Favorable assortie de recommandations
100	2022-058/AT/APDP/DST	We Social Movements (site web)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
101	2022-059/AT/APDP/DST	Talent plus afrique	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
102	2022-060/AT/APDP/DST	CCIB	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
103	2022-061/AT/APDP/DST	UB-PHAR SA	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
104	2022-062/AT/APDP/DST	FEDAPAY	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
105	2022-063/AT/APDP/DST	EDUCO	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
106	2022-064/AT/APDP/DST	NSIA Banque (voix)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
107	2022-065/AT/APDP/DST	SGB- P-LEASE	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
108	2022-066/AT/APDP/DST	SPACETEL MTN Veille	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
109	2022-067/AT/APDP/DST	SHB	Autorisation aux finsde traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
110	2022-068/AT/APDP/DST	CENA site web	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
111	2022-069/AT/APDP/DST	FLUDOR SA site web	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
112	2022-070/AT/APDP/DST	BOOKCONERT Groupe SARL	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
113	2022-071/AT/APDP/DST	Crystal Agrobisness	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
114	2022-072/AT/APDP/DST	OWO Financial services	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
115	2022-073/AT/APDP/DST	ZK consulting site web	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations

116	2022-074/AT/APDP/DST	UVUMBUZI site web	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
117	2022-075/AT/APDP/DST	ATLANTIQUE Assurance IARD	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles via application	Favorable assortie de recommandations
118	2022-076/AT/APDP/DST	TIC Agrobusiness	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
119	2022-077/AT/APDP/DST	BIOLIF	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
120	RD N° 043/APDP/DST	Ministère de la décentralisation (Vidsurv)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
121	RD N° 044/APDP/DST	CBAO	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
122	RD N° 045/APDP/DST	ATLANTIQUE Assurance IARD	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
123	RD N° 046/APDP/DST	Ministère de la justice et de la Législation (site web)	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
124	RD N° 047/APDP/DST	Ministère de la décentralisation (site web)	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
125	RD N° 048/APDP/DST	Ministère Petites et Moyenne Entreprises	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
126	RD N° 049/APDP/DST	ANPE site web	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
127	RD N° 050/APDP/DST	BGFI Banque (site web)	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
128	RD N° 051/APDP/DST	NSIA Banque (Site web)	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
129	RD N° 052/APDP/DST	Revelateur	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
130	RD N° 053/APDP/DST	CENA agent électoraux	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
131	RD N° 054/APDP/DST	CENA visiteurs	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations

132	RD N° 055/APDP/DST	CENA Observateurs	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
133	RD N° 056/APDP/DST	CENA Finance Publiques	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
134	RD N° 057/APDP/DST	WEBHELP Salariés	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
135	RD N° 058/APDP/DST	WEBHRLP prise en charge	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
136	RD N° 059/APDP/DST	WEBHELP médécin traveil	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
137	RD N° 060/APDP/DST	WEBHELP contrôle d'accès manuel	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
138	RD N° 061/APDP/DST	WEBHELP contrôle d'accès magnétique	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
139	RD N° 062/APDP/DST	Hôtel du LAC Clients	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
140	RD N° 063/APDP/DST	Hôtèl du LAC salariés	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
141	2022-078/AT/APDP/DST	CENA salariés	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des salariés	Favorable assortie de recommandations
142	2022-079/AT/APDP/DST	CENA Candidats aux élections	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des candidats aux élections	Favorable assortie de recommandations
143	2022-080/AT/APDP/DST	CENA LEI	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles dans le cadre de la liste electorale informatisée	Favorable assortie de recommandations
144	2022-081/AT/APDP/DST	ANAC Biométrique	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles (biométrique)	Favorable assortie de recommandations
145	2022-082/AT/APDP/DST	BGFI Banque clients	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
146	2022-083/AT/APDP/DST	BGFI Banque salariés	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des salariés	Favorable assortie de recommandations
147	2022-084/AT/APDP/DST	Plan International bénin (enfants parainés)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des enfants parainés	Favorable assortie de recommandations
148	2022-085/AT/APDP/DST	Plan International bénin salariés	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des salariés	Favorable assortie de recommandations

149	2022-086/AT/APDP/DST	WEBHELP biométrique	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles (biométrique)	Favorable assortie de recommandations
150	2022-087/AT/APDP/DST	SGB my STATUT	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
151	2022-088/AT/APDP/DST	FLUDOR salariés	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
152	2022-089/AT/APDP/DST	SECURUDATA consulting	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles (Application)	Favorable assortie de recommandations
153	2022-090/AT/APDP/DST	WEBCOM	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles (site web)	Favorable assortie de recommandations
154	2022-091/AT/APDP/DST	ORYX Bénin SA	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
155	2022-092/AT/APDP/DST	SPACETEL Yellobiz	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
156	RD N° 064/APDP/DST	WEBHELP récrutement	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
157	RD N° 065/APDP/DST	NSIA Banque (info-volo)	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
158	RD N° 065 bis /APDP/DST	NSIA Banque (base de données clients)	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
159	RD N° 066/APDP/DST	SPACATEL site web, RDV	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
160	RD N° 067/APDP/DST	Préfecture de Cotonou vidsurv	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
161	RD N° 068/APDP/DST	Préfecture de Parakou vidsurv	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
162	RD N° 069/APDP/DST	Direction départementale MAEP Atlantique	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
163	RD N° 070/APDP/DST	Mairie de Klouékanmè (vidéosurv)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
164	RD N° 071/APDP/DST	Mairie de Lokossa vidéosur	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations

165	RD N° 072/APDP/DST	Mairie de Lalo	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
166	RD N° 073/APDP/DST	Port Autonaume de Cotonou	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
167	RD N° 074/APDP/DST	pharmacie les pylônes (vidsur)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
168	RD N° 075/APDP/DST	Pharmacie Djègan-Kpèvi (vidsurv)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
169	RD N° 076/APDP/DST	Pharmacie Olabissi (vidéo)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
170	RD N° 077/APDP/DST	ALIDé (vidéosur)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
171	2022-093/AT/APDP/DST	SODECO vidsurv	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
172	2022-094/AT/APDP/DST	Pharmacie CAMP GUEZO vidsurv	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
173	2022-095/AT/APDP/DST	Laboratoire Bio-Bénin vidsurv	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
174	2022-096/AT/APDP/DST	ICS (International consulting srevices)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
175	2022-097/AT/APDP/DST	DAHO Tourisme	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
176	2022-098/AT/APDP/DST	DYRA ste web	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
177	2022-099/AT/APDP/DST	PARASEM TECHNOLOGIE site web	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
178	2022-100/AT/APDP/DST	CENA vidsur	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
179	2022-101/AT/APDP/DST	Clinique CEGO	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
180	2022-102/AT/APDP/DST	Pharmacie HOUEFA	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
181	2022-103/AT/APDP/DST	Pharmacie EKPE	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations

182	2022-104/AT/APDP/DST	Société Progestion Soft	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
183	2022-105/AT/APDP/DST	ALIdé (site web)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
184	2022-106/AT/APDP/DST	BIIC application	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par application	Favorable assortie de recommandations
185	2022-107/AT/APDP/DST	SGB KYC	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles kyc	Favorable assortie de recommandations
186	2022-108/AT/APDP/DST	SGB TOP MADA	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
187	2022-109/AT/APDP/DST	Clinique Hagnon	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des patients	Favorable assortie de recommandations
188	2022-110/AT/APDP/DST	Laboratoire Bio-bénin	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des clients.	Favorable assortie de recommandations
189	RD N° 078/APDP/DST	Bénin Contrôle vidsurv	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
190	RD N° 079/APDP/DST	Moov Africa vidsur	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
191	RD N° 080/APDP/DST	Moov Africa visiteur	Déclaration de traitement de données personnelles des visiteurs	Favorable assortie de recommandations
192	RD N° 081/APDP/DST	SODECO visiteur	Déclaration de traitement de données personnelles des visiteurs	Favorable assortie de recommandations
193	RD N° 082/APDP/DST	Horus International (Clients)	Déclaration de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
194	RD N° 083/APDP/DST	Pharmacie les pylônes (clients)	Déclaration de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
195	RD N° 084/APDP/DST	COCA-COLA Donga Botting	Déclaration de traitement de données personnelles des visiteurs	Favorable assortie de recommandations
196	RD N° 085/APDP/DST	MTN MOMO site web mtn.bj	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
197	RD N° 086/APDP/DST	SBIN SA (vidsur)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
198	RD N° 087/APDP/DST	ASSIN www.cartis..;	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations

199	RD N° 088/APDP/DST	Expertise et Expérience Afrique	Déclaration de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
200	RD N° 089/APDP/DST	Moov Africa site web	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
201	RD N° 096/APDP/DST	Saint antoine de padoue (vidéosur)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
202	2022-111/AT/APDP/DST	Société NONVI	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
203	2022-112/AT/APDP/DST	ASK-GRA Savoy vidéosur	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
204	2022-113/AT/APDP/DST	SEEPEG	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
205	2022-114/AT/APDP/DST	Pharmacie Sainte Marie (vidsur)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
206	2022-115/AT/APDP/DST	Bienvenu COMLAN (vidsur)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
207	2022-116/AT/APDP/DST	ASSIN Plateforme XROAD.bj	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
208	2022-117/AT/APDP/DST	ASSIN site web www.xroad.bj	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
209	2022-118/AT/APDP/DST	GIM-UEMOA clients	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
210	2022-119/AT/APDP/DST	GIM-UEMOA salariés	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des salariés	Favorable assortie de recommandations
211	2022-120/AT/APDP/DST	SOWAFI salarié	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des salariés	Favorable assortie de recommandations
212	2022-121/AT/APDP/DST	SOWAFI clients	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
213	2022-122/AT/APDP/DST	ASK-GRA Savoy plateforme	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles via plateforme	Favorable assortie de recommandations
214	2022-123/AT/APDP/DST	ALIDé biometrie accès salle serveur	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles (biométrique)	Favorable assortie de recommandations
215	2022-124/AT/APDP/DST	ALIDé clients	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations

216	2022-125/AT/APDP/DST	Clinique la vue	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des patients	Favorable assortie de recommandations
217	2022-126/AT/APDP/DST	Clinique CEGO	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des patients	Favorable assortie de recommandations
218	2022-127/AT/APDP/DST	Pharmacie HOUEFA (clients)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
219	2022-128/AT/APDP/DST	Pharmacie la Rose	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
220	2022-129/AT/APDP/DST	Pharmacie Sainte Antoine Padoue (Clients)	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
221	2022-130/AT/APDP/DST	MSP- VIH	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles sur plateforme web	Favorable assortie de recommandations
222	RD N° 090/APDP/DST	ALIDé RH	Déclaration de traitement de données personnelles des salariés	Favorable assortie de recommandations
223	RD N° 091/APDP/DST	ALIDé (visiteurs-contrôle d'accès)	Déclaration de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
224	RD N° 092/APDP/DST	Auto-école la PYRAMIDE	Déclaration de traitement de données personnelles clients	Favorable assortie de recommandations
225	RD N° 093/APDP/DST	Auto-école PACIFIQUE	Déclaration de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
226	RD N° 094/APDP/DST	NSIA Banque (Salariés)	Déclaration de traitement de données personnelles des salariés	Favorable assortie de recommandations
227	RD N° 095/APDP/DST	NSIA Banque (clients fonds de garantie)	Déclaration de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
228	RD N° 097/APDP/DST	Auto-école la PYRAMIDE	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
229	RD N° 097bis/APDP/DST	Monsieur VICIENNON F.	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
230	RD N° 098/APDP/DST	Groupe Veto srevices	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
231	RD N° 99/APDP/DST	Le Jour des Premiers	Déclaration de traitement de données personnelles des élèves	Favorable assortie de recommandations
232	2022-131/AT/APDP/DST	GOLDEN ACADEMY	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations

233	2022-132/AT/APDP/DST	Pharmacie Sacré Cœur (clients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
234	2022-133/AT/APDP/DST	Pharmacie EKPE (clients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
235	2022-134/AT/APDP/DST	Cabinet dentaire les Cocotiers	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des patients	Favorable assortie de recommandations
236	2022-135/AT/APDP/DST	OHO Bénin (Clients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
237	2022-136/AT/APDP/DST	Optical Center Bénin	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
238	2022-137/AT/APDP/DST	Clinique les feurettes	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des patients	Favorable assortie de recommandations
239	2022-138/AT/APDP/DST	Clinique DAHIN	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des patients	Favorable assortie de recommandations
240	2022-139/AT/APDP/DST	MTN Momo (KYC)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
241	2022-140/AT/APDP/DST	OHO Bénin (vidéosur)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
242	2022-141/AT/APDP/DST	IDEAL OPTIC (vidéosur)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
243	2022-142/AT/APDP/DST	Clinique Dahin (vidéosur)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
244	2022-143/AT/APDP/DST	MOOV AFRICA SA (clients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
245	RD N° 100/APDP/DST	Pharmacie Sacré Cœur (vidéosur)	déclaration de traitement des données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
246	RD N° 101/APDP/DST	Pharmacie la Rose (vidéosur)	déclaration de traitement des données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
247	RD N° 102/APDP/DST	Port Autonaume de Cotonou (RH)	Déclaration de traitement des données personnelles gestion RH	Favorable assortie de recommandations
248	RD N° 103/APDP/DST	SGB- ONE	Déclaration de traitement des données personnelles SGB ONE	Favorable assortie de recommandations
249	2022-144/AT/APDP/DST	MOOV Africa (salariés)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des salariés	Favorable assortie de recommandations

250	2022-145/AT/APDP/DST	MOOV MONEY SA (salarié)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des salariés	Favorable assortie de recommandations
251	2022-146/AT/APDP/DST	MOOV MoNEY SA (clients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des salariés	Favorable assortie de recommandations
252	2022-147/AT/APDP/DST	SGB-Réclamations	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
253	2022-148/AT/APDP/DST	FEDAPAY SA KYC	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
254	2022-149/AT/APDP/DST	IWO Groupe	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles via la plateforme iwo	Favorable assortie de recommandations
255	2022-150/AT/APDP/DST	SGDS (vidéosur)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
256	2022-151/AT/APDP/DST	Cabinet dentaire SMIL (vidsur)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
257	2022-152/AT/APDP/DST	Clinique centrale d'Allada (patients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des patients	Favorable assortie de recommandations
258	2022-153/AT/APDP/DST	Cabinet dentaire SMIL (patients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des patients	Favorable assortie de recommandations
259	2022-154/AT/APDP/DST	Pharmacie concorde (clients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
260	2022-155/AT/APDP/DST	Pharmacie Lom-Nava (clients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
261	2022-156/AT/APDP/DST	Pharmacie sainte philomène (clients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
262	2022-157/AT/APDP/DST	Auto-école Christ-Leader (clients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
263	2022-158/AT/APDP/DST	Auto-école Christ-Roi (clients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
264	2022-159/AT/APDP/DST	SGDS (application)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles via application	Favorable assortie de recommandations
265	2022-160/AT/APDP/DST	Mairie de Cotonou enquête fiscale	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles dans le cadre dune enquête fiscale	Favorable assortie de recommandations
266	2022-161/AT/APDP/DST	IZI Change	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations

267	2022-162/AT/APDP/DST	NELLEOS	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
268	2022-163/AT/APDP/DST	IDEAL OPTIC (clients)	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
269	2022-164/AT/APDP/DST	SGB Azur-RH	Autorisation aux fins de traitement des données personnelles par l'outil Azur RH	Favorable assortie de recommandations
270	RD N° 104/APDP/DST	Préfecture d'Allada (videsur)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
271	RD N° 105/APDP/DST	FECECAM (vidsur)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
272	RD N° 106/APDP/DST	Cabinet Notaire TIKADA (vidsur)	Déclaration de traitement de données personnelles par système de vidéosurveillance	Favorable assortie de recommandations
273	RD N° 107/APDP/DST	Cabinet Notaire TIKADA (Clients)	Déclaration de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
274	RD N° 108/APDP/DST	Clinique centrale d'Allada (Salariés)	Déclaration de traitement de données personnelles des salariés	Favorable assortie de recommandations
275	RD N° 109/APDP/DST	GOLDEN ACADEMY (etudients et enseignants)	Déclaration de traitement de données personnelles des étudiants et enseignants	Favorable assortie de recommandations
276	RD N° 110/APDP/DST	Cabinet Expert Q CG Sarl	Déclaration de traitement de données personnelles des clients	Favorable assortie de recommandations
277	RD N° 111/APDP/DST	MTFP site web matacueil	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
278	RD N° 112/APDP/DST	MTFP site web presencepublic	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
279	RD N° 113/APDP/DST	MTFP site web travail.gouv	Déclaration de traitement de données personnelles sur site web	Favorable assortie de recommandations
280	RD N° 114/APDP/DST	MTFP Gestion Planification	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
281	RD N° 115/APDP/DST	MTFP Formation continue	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
282	RD N° 116/APDP/DST	MTFP Ressource financière	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
283	RD N° 117/APDP/DST	MTFP Courrier Administratif	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations

284	RD N° 118/APDP/DST	MTFP Suivi reformes adm	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
285	RD N° 119/APDP/DST	MTFP Gestion des normes	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
286	RD N° 120/APDP/DST	MTFP Gestion relation professionnelles	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
287	RD N° 121/APDP/DST	MTFP Gestion récrutement	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
288	RD N° 122/APDP/DST	MTFP Gestion ressource matérielle	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
289	RD N° 123/APDP/DST	BAGE PD (clienst)	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
290	RD N° 124/APDP/DST	BAGE-PD (salariés)	Déclaration de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
291	2022-165/AT/APDP/DST	MTFP gestion ressource humaine	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
292	2022-166/AT/APDP/DST	MTFP Gestion habilitation	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
293	2022-167/AT/APDP/DST	MTFP Gestion Marché public	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
294	2022-168/AT/APDP/DST	MTFP gestion de la reglémentation	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
295	2022-169/AT/APDP/DST	MTFP Gestion des contentieux	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
296	2022-170/AT/APDP/DST	MTFP gestion des acquis	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations
297	2022-171/AT/APDP/DST	MTFP Gestion Fichier Unique	Autorisation aux fins de traitement de données personnelles	Favorable assortie de recommandations

LES COMMUNIQUÉS SUR LES FAUSSES ANNONCES; DATE BUTOIR POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DES SITES WEB ET DES SYSTÈMES DE VIDÉOSURVEILLANCE; APPEL À OBSERVATION

REPUBLIQUE DU BENIN

Rue 6.076 « Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou
+229 21 32 57 88 / 69 55 00 00
contact@apdp.bj
IFU : 4201810471821
www.apdp.bj

N°2022- 001/APDP/Pt/DST/DA/SA

COMMUNIQUÉ

L'Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) rappelle aux Responsables de Traitement et au public que conformément aux dispositions du code du numérique en vigueur en République du Bénin, il ne peut être effectué de traitement de données personnelles, sans avoir accompli les formalités préalables prévues par la loi et les règlements en vigueur. Cette obligation vise à protéger la vie privée, les libertés individuelles et les droits de chaque personne.

Dans ce cadre, toutes les personnes physiques, tous les Responsables de Traitement de toutes les structures publiques et privées doivent avant la mise en œuvre d'un traitement de données personnelles (image, son, localisation) par système de vidéosurveillance accomplir les formalités préalables auprès de l'APDP.

Dans le même sens, toutes les personnes physiques, tous les Responsables de traitement de toutes les structures publiques et privées doivent avant la mise en ligne d'un site web ou d'une application et d'un traitement sur site web ou par application connectée à l'internet, accomplir les formalités préalables auprès de l'APDP et afficher les mentions prévues par la loi.

L'Autorité de Protection des Données Personnelles invite en conséquence, toutes les personnes physiques ou morales, tous les Responsables de Traitement qui exploitent un système de vidéosurveillance, traitent les données personnelles via un site internet ou une application, ou collectent ces données directement ou indirectement à travers lesdits outils, à se mettre en conformité avec la loi au plus tard le 31 Mars 2022. Ce délai est un délai limite pour déposer une demande préalable ou une demande de régularisation complète auprès de l'APDP.

L'Autorité de Protection des Données Personnelles rappelle que le contrôle de conformité des traitements des données personnelles sera mis en œuvre passé ce délai. Les sanctions administratives, civiles et pénales prévues par la loi seront appliquées.

Pour toutes informations et renseignements, veuillez :

- visiter le site internet de l'APDP à l'adresse : **www.apdp.bj**
- contacter l'APDP :
  - Au téléphone : **(+229) 21 32 57 88 / 69 55 00 00**
  - Par email : **contact@apdp.bj**
- vous rendre au siège de l'APDP : **Rue 6.076 (Centre d'accueil monseigneur Paraïso) Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël.**

Fait à Cotonou le 03 Janvier 2022

Le Président de l'APDP



REPUBLIQUE DU BENIN

N°2022-4923/APDP/Pt/DA/SA/AB

COMMUNIQUE

L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a constaté des annonces publicitaires de personnes privées et des plateformes et applications invitant les citoyens béninois à des formations relatives à la protection des données personnelles.

Ces annonces utilisent le sigle APDP ou tentent de constituer leur crédit par ce biais.

L'APDP informe les Béninoises et Béninois qu'elle n'est en aucun cas associée à ces formations ou plateformes et les invite à la vigilance pour ne pas tomber dans les manœuvres de personnes indélicates.

L'APDP rappelle que conformément à la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021, elle a mis en place un processus de labellisation pour approuver les formations et formateurs remplissant les conditions du référentiel adopté par la session plénière en vue de garantir la fiabilité et la confiance dans ces services.

En conséquence, **l'APDP invite toutes les personnes physiques ou morales, tous les responsables de traitement à se référer en priorité à elle sur toutes questions relatives à la protection des données personnelles et de la vie privée :**

- Au téléphone : **(+229) 21 32 57 88 / 69 55 00 00 ;**
- Par email : **contact@apdp.bj;**
- A son siège: **Rue 6.076 (Centre d'accueil Monseigneur Paraïso) Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël.**

Le Président de l'APDP

Yvon DETCHENOU

COMMUNIQUE

REPUBLIQUE DU BENIN

Cotonou, le 11 NOV 2022

N°2022-6051/APDP/Pt/DA/SA/AB

APPEL A OBSERVATIONS

L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a constaté que la pratique de retrait de cartes d'identité, passeports, cartes LEPI, CIP, et permis de conduire aux titulaires aux guichets d'accès aux services par des personnels qui ne remplissent pas les normes de conformité au régime de protection des données personnelles comporte un risque très grave et important pour l'économie numérique au Bénin en plus de servir les fins des réseaux cybercriminels.

L'APDP est d'avis que cette pratique doit être découragée et abandonnée. Si les réalités locales ne le permettent pas subitement, la pratique doit néanmoins être limitée au strict traitement des données nominatives (nom et prénom) des titulaires de ces effets de possession et maintenue dans les limites précises de la finalité du traitement qui est le contrôle de l'accès des visiteurs et clients aux lieux et locaux.

Dans ce cadre, l'APDP entend émettre conformément aux articles 483 et 485 du code du numérique une recommandation générale applicable à compter du 1er Janvier 2023.

A cette fin et pour prendre en compte les réalités du terrain, il est sollicité, toutes observations et tous commentaires des personnes intéressées sur les points suivants:

- la connaissance des risques liés à cette pratique ;
- l'acceptation des préjudices liés à cette pratique ;
- l'identification par le terminal mobile téléphonique ou le transfert d'info sim ;
- l'identification par lecteurs fixes et un facteur de possession ;
- les autres solutions alternatives susceptibles d'être proposées ;
- la fiabilité de ces solutions et le respect des principes clés de la protection des données personnelles ;
- le coût de ces solutions ;
- le délai de mise en œuvre de ces solutions.

Les avis et observations peuvent être faits par écrits dûment datés et signés adressés au Président de l'Autorité de Protection des Données Personnelles aux adresses et contacts suivants :

- Au téléphone : **(+229) 21 32 57 88 / 69 55 00 00 ;**
- Par email : contact@apdp.bj;
- Au siège de l'APDP: **Rue 6.076 (Centre d'accueil Monseigneur Paraïso) Aïdjèdo, Immeuble El MARZOUK Joël.**

Les avis et observations sont attendues pour le **15 décembre 2022** au plus tard.

Le Président
Yvon DETCHENOU



Rue 6.076 « Aïdjèdo,
Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou
Tel : (229) 01 21 32 57 88 / 01 69 55 00 00
Site-web : https//apdp.bj
E-mail : contact@apdp.bj

Scannez le code

AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES
A CARACTÈRE PERSONNEL